



ANALISTA DOS TRIBUNAIS
NATHALIA MASSON
DIREITO CONSTITUCIONAL
AULA 7

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Finalizando Poder Judiciário

Controle de constitucionalidade

1- Teoria Geral

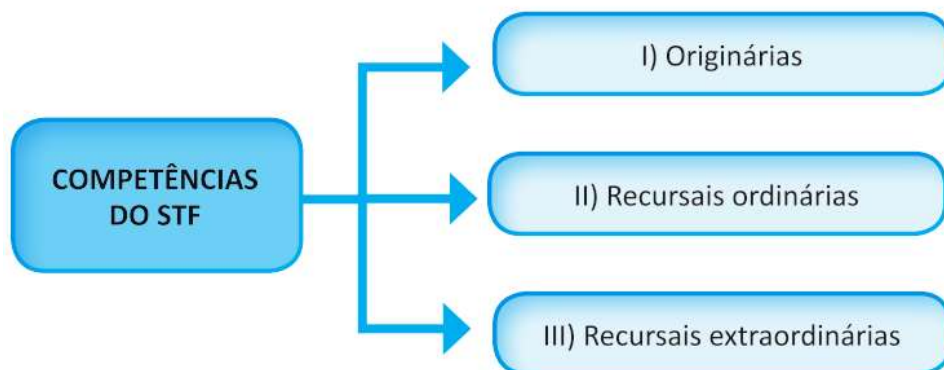
Controle Difuso e Concentrado

1- Ações

2- Legitimidade

6.6- Competências do STF (comparativo com as competências do STJ)

- As atribuições da nossa Corte Suprema estão relacionadas no artigo 102, CF.
- No inciso I temos competências originárias, no inciso II recursais ordinárias (ROC), e no inciso III temos competências recursais extraordinárias (RE).



A) ROC

A.1) ROC no STF

-Cabível em duas situações:

1ª) Remédio Constitucional (HC, HD, MS e MI) decidido em única instância por Tribunal Superior, se denegatória a decisão.

“Art. 102, CF/88: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

II - julgar, em recurso ordinário:

o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.”

2ª) Da decisão prolatada por juiz federal em crime político (art. 109, IV, CF) caberá ROC para o STF.

“Art. 102, CF/88: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

II - julgar, em recurso ordinário:

b) o crime político.”

“Art. 109, CF/88: Aos juízes federais compete processar e julgar:

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral.”



A.2) ROC no STJ

Cabível em 3 situações:

1ª) O litígio que polariza, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional e, de outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no país, é de competência da Justiça Federal de primeira instância (art. 109, II, da CF). Essa decisão pode ser desafiada no STJ por ROC (art. 105, II, "c", CF).

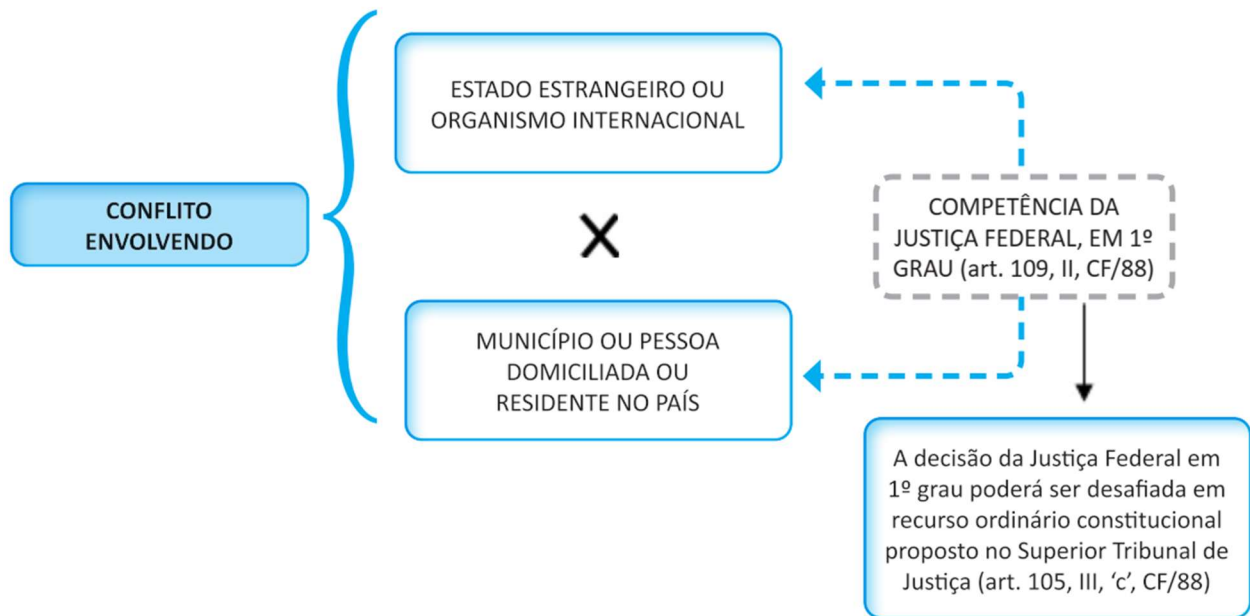
"Art. 105, CF/88: Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

II - julgar, em recurso ordinário:

c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País. "

"Art. 109, CF/88: Aos juízes federais compete processar e julgar:

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País."



Se por acaso o litígio polarizar Estado estrangeiro ou organismo internacional e, de outro lado, União, Estado, DF ou Território Federal, a competência originária será do STF, conforme indica o artigo 102, I, "e", da CF.¹



¹ "Art. 102, CF/88: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território."



2ª) Também cabe ROC no STJ para julgar o HC decidido em única ou última instância por TRF ou TJs, desde que a decisão seja denegatória.

Atente-se para a diferença com a hipótese abaixo: “última instância”

3ª) Também cabe ROC no STJ para julgar o MS decidido em única instância por TRF ou TJs, desde que a decisão seja denegatória.

“Art. 105, CF/88: Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

II - julgar, em recurso ordinário:

- a) os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória;
- b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão. “

B) Competências originárias do STF X Competências originárias do STJ

B.1) Processar e julgar, por crime comum

-Art. 102, CF/88: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

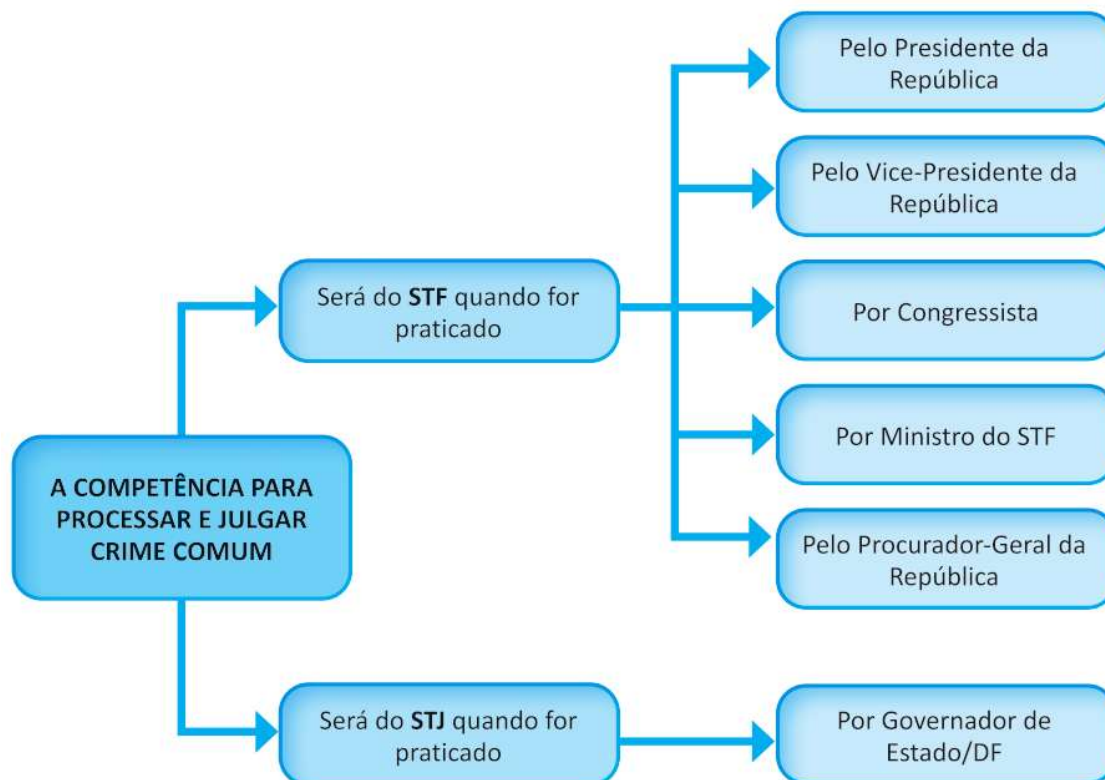
I - processar e julgar, originariamente:

- b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;

-Art. 105, CF/88: Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

- a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal (...)



- **“Art. 86, § 4º, CF/88:** O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.”

-**AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso:** As normas da Constituição de 1988 que estabelecem as hipóteses de foro por prerrogativa de função devem ser interpretadas restritivamente, aplicando-se apenas aos crimes que tenham sido praticados durante o exercício do cargo e em razão dele.

Assim, por exemplo, se o crime foi praticado antes de o indivíduo ser diplomado como Deputado Federal, não se justifica a competência do STF, devendo ele ser julgado pela 1ª instância mesmo ocupando o cargo de parlamentar federal.

Além disso, mesmo que o crime tenha sido cometido após a investidura no mandato, se o delito não apresentar relação direta com as funções exercidas, também não haverá foro privilegiado.

Foi fixada, portanto, a seguinte tese:

O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.

STJ - AP 866, Ministro Luís Felipe Salomão: Diante da recente e notória decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar questão de ordem na AP 937, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, conferindo nova e conforme interpretação ao art. 102, I, b e c da CF, assentando a competência da Corte Suprema para processar e julgar os membros do Congresso Nacional exclusivamente quanto aos crimes praticados no exercício e em razão da função pública, e que tem efeitos prospectivos, em linha de princípio, ao menos em relação às pessoas detentoras de mandato eletivo com prerrogativa de foro perante este Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, "a"), faz-se

necessária igual observância da regra constitucional a justificar eventual manutenção, ou não, do trâmite processual da presente ação penal perante a Corte Especial deste Tribunal Superior. (...) 4. No caso em exame, é ação penal na qual foi ofertada denúncia em face de RICARDO VIEIRA COUTINHO, atual Governador do Estado da Paraíba, pela suposta prática de 12 (doze) crimes de responsabilidade de prefeitos (art. 1º, inciso XIII, do DL 201/67), (...)

B.2) Processar e julgar, por crime comum e de responsabilidade

Art. 102, CF/88: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)



- “**Art. 52, CF/88:** Compete privativamente ao Senado Federal:

I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 02/09/99)”

-“Notícias STF

Terça-feira, 12 de junho de 2018

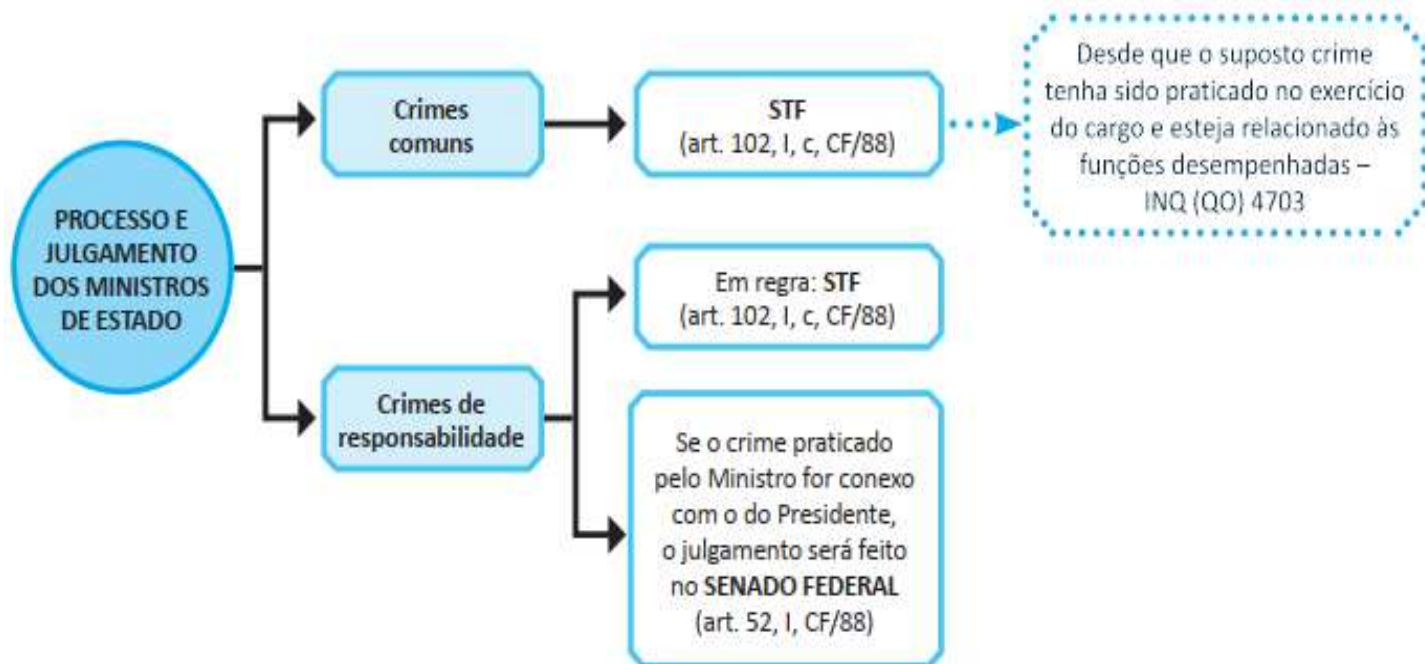
1ª Turma remete à primeira instância inquérito contra senador Blairo Maggi

Por maioria, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão nesta terça-feira (12), declinou da competência no Inquérito (INQ) 4703, no qual o senador licenciado Blairo Maggi (PR-MT), atualmente no cargo de ministro da Agricultura, e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), Sergio Ricardo de Almeida, são investigados pela suposta compra de vaga no TCE-MT. Segundo a decisão, o inquérito, em que já houve o oferecimento da denúncia, será encaminhado à primeira instância da Justiça Comum em Mato Grosso.

Em julgamento da questão de ordem no INQ 4703, prevaleceu o voto do relator, ministro Luiz Fux, no sentido de que, como os fatos investigados são referentes ao período em que Maggi ocupava o cargo de governador de Mato Grosso e Almeida o de deputado estadual, a competência do STF para processar e julgar o feito se encerrou. O ministro adotou como fundamento o precedente do Plenário que, ao julgar questão de ordem na Ação Penal (AP) 937, definiu que os parlamentares federais só devem ser julgados no STF em relação a crimes supostamente cometidos no exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Acompanharam o voto do relator os ministros Roberto Barroso, Rosa Weber e Marco Aurélio. (...)

(...) O ministro Alexandre de Moraes ficou parcialmente vencido, pois entendeu que o processo deveria ser remetido ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segundo seu entendimento, como o Plenário não se manifestou em relação aos cargos vitalícios, a competência para processar o conselheiro do TCE-MT seria do STJ. Em relação ao senador, o ministro salientou que foi aplicado exatamente o precedente do Plenário na questão de ordem na AP 937, pois, até a jurisprudência ser alterada, o Tribunal entendia que parlamentar federal, mesmo se licenciado para ocupar cargo de secretário estadual, por exemplo, detinha foro junto ao STF.

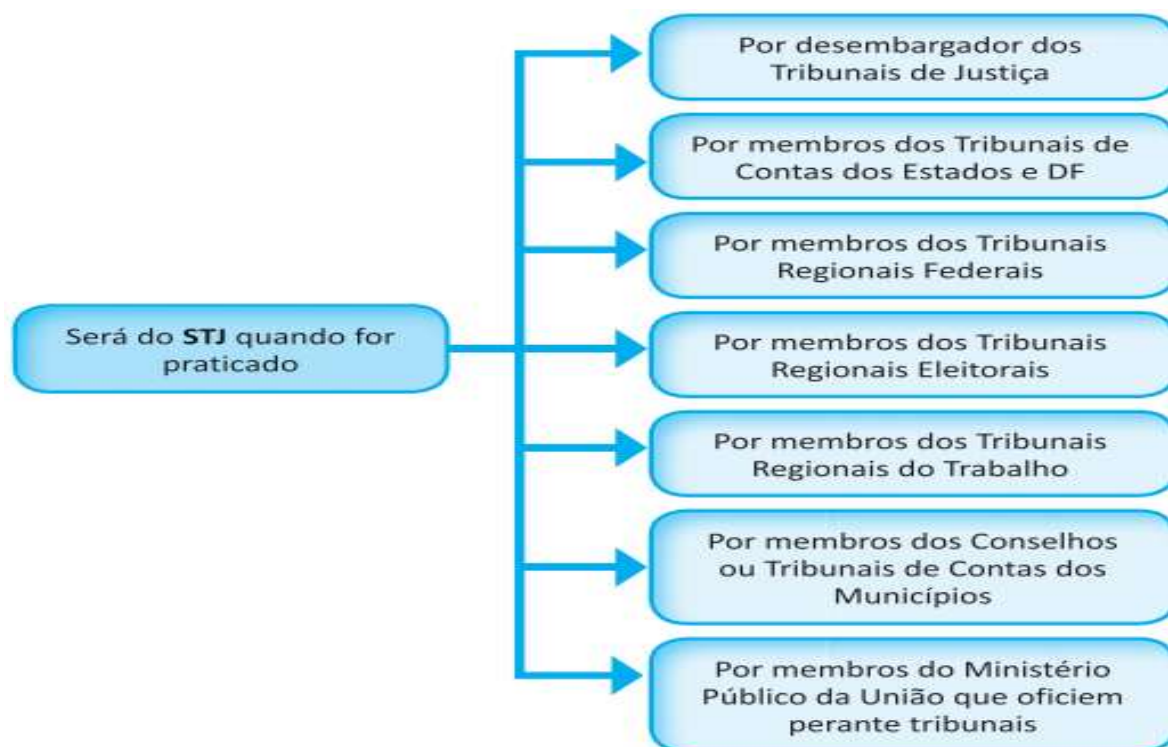
O inquérito foi aberto para investigar a suposta prática dos delitos de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva decorrentes de colaboração premiada na qual se noticiou que Maggi e Almeida, juntamente com outros agentes políticos de Mato Grosso, teriam feito um acordo para nomear o então deputado estadual para o cargo de conselheiro do TCE. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o acordo seria executado por via da "compra" do cargo, ou seja, mediante o pagamento de expressivas quantias em dinheiro (propina) ao então conselheiro ocupante da vaga e interessado na negociação."



Art. 105, CF/88: Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;



B.3) Reclamação

Art. 102, CF/88: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.

Art. 111-A, § 3º, CF/88: Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016)

B.4) Conflitos de competência entre Tribunais

Art. 102, CF/88: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.

Art. 105, CF/88: Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos.



Obs.: Conflitos de atribuições envolvendo membros do Ministério Público

- O PGR é o responsável por dirimir alguns conflitos de atribuições envolvendo membros do Ministério Público. Sobre o tema, acompanhe as possibilidades conflitivas listadas abaixo e a identificação dos responsáveis por ofertar as respectivas soluções, bem como as sucessivas mudanças de entendimento do STF:

(1) Quando o conflito polarizar Promotores de Justiça do Ministério Público de um mesmo Estado (ex: Promotor de Justiça de Juiz de Fora/MG e Promotor de Justiça de Belo Horizonte/MG), a controvérsia será sanada pelo respectivo Procurador-Geral de Justiça, em razão do que dispõe o inciso X do art. 10 da Lei nº 8.625/1993 (*in verbis* “Art. 10. Compete ao Procurador-Geral de Justiça: X – dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público, designando quem deva officiar no feito”).

(2) Quando o conflito polarizar Procuradores da República (membros do Ministério Público Federal), a solução será dada pela Câmara de Coordenação e Revisão (órgão colegiado do MPF), sendo possível recorrer ao PGR.

- Assim, se há divergência entre um Procurador da República que atua em São Paulo/SP e outro que atua em Belo Horizonte/MG acerca de quem deve officiar na causa, o inciso VII do art. 62 da LC 75/93 determina: “Art. 62. Compete às Câmaras de Coordenação e Revisão: VII – decidir os conflitos de atribuições entre os órgãos do Ministério Público Federal”.

- O cabimento de recurso para o PRG está firmado no inciso VIII do art. 49 da mesma lei: “Art. 49. São atribuições do Procurador-Geral da República, como Chefe do Ministério Público Federal: VIII – decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público Federal”.

(3) Quando o conflito polariza integrantes de diferentes ramos do Ministério Público da União (por exemplo, há dúvida entre um Procurador da República e um Procurador do MPT acerca de quem deva officiar na causa), o inciso

VII do art. 26 da LC 75/93 indica ser do PGR a competência para solver a dúvida: “Art. 26. São atribuições do Procurador-Geral da República, como Chefe do Ministério Público da União: VII – dirimir conflitos de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União”.

(4) Quando o conflito polariza membros de MPEs diferentes (Promotor de Justiça de São Paulo e Promotor de Justiça da Bahia) ou polariza um Promotor de Justiça e um Procurador da República, o CNMP será competente para dirimi-lo, conforme decidiu o STF em junho de 2020, na ACO 843/SP, relatada pelo Min. Alexandre de Moraes.

- De todos os conflitos listados, este é o que, atualmente, mais se destaca, em razão de a solução refletir múltiplas mudanças de posicionamento do STF:

(a) Até maio de 2016 este conflito de atribuições era dirimido pela própria Corte (utilizava-se o art. 102, I, ‘f’, CF/88 para dar sustentação ao entendimento – “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta”);

(b) Na ACO 924-MG, relatada pelo Min. Luiz Fux, em maio de 2016, a Corte declinou desta competência em favor do PGR. O motivo central que orientou essa virada é simples e de ordem prática: o acúmulo de processos!

(c) Em junho de 2020, nova alteração de posicionamento. O STF resolveu acolher uma tese institucional que estava sendo defendida pelos Ministérios Públicos estaduais, que discordavam do entendimento construído pela Corte em maio de 2016 no sentido de que a competência para dirimir esse tipo de conflito seria do PGR.

- Em primeiro lugar porque em se tratando de conflito de atribuição entre integrantes do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal, o impasse acabaria sendo resolvido monocraticamente por quem exerce a chefia de um deles, no caso o Procurador-Geral da República (que poderia ser considerado parte interessada na solução da demanda administrativa).

- Em segundo lugar, porque se o conflito de atribuições envolve Promotores de Justiça de Estados-membros diferentes, também não haveria que se falar em solução dada pelo PGR, que não tem ingerência nas instituições estaduais (o Ministério Público abrange duas grandes Instituições, o MPU e os MPEs, sem que haja qualquer relação de hierarquia e subordinação entre elas).

- Conclui-se, assim, que a solução de conflitos de atribuições entre ramos diversos dos Ministérios Públicos pelo CNMP é a mais adequada, pois reforça o mandamento constitucional que lhe atribuiu o controle da legalidade das ações administrativas dos membros e órgãos dos diversos ramos ministeriais, sem ingressar ou ferir a independência funcional.

- Segundo o relator, Min. Alexandre de Moraes informou em seu voto:

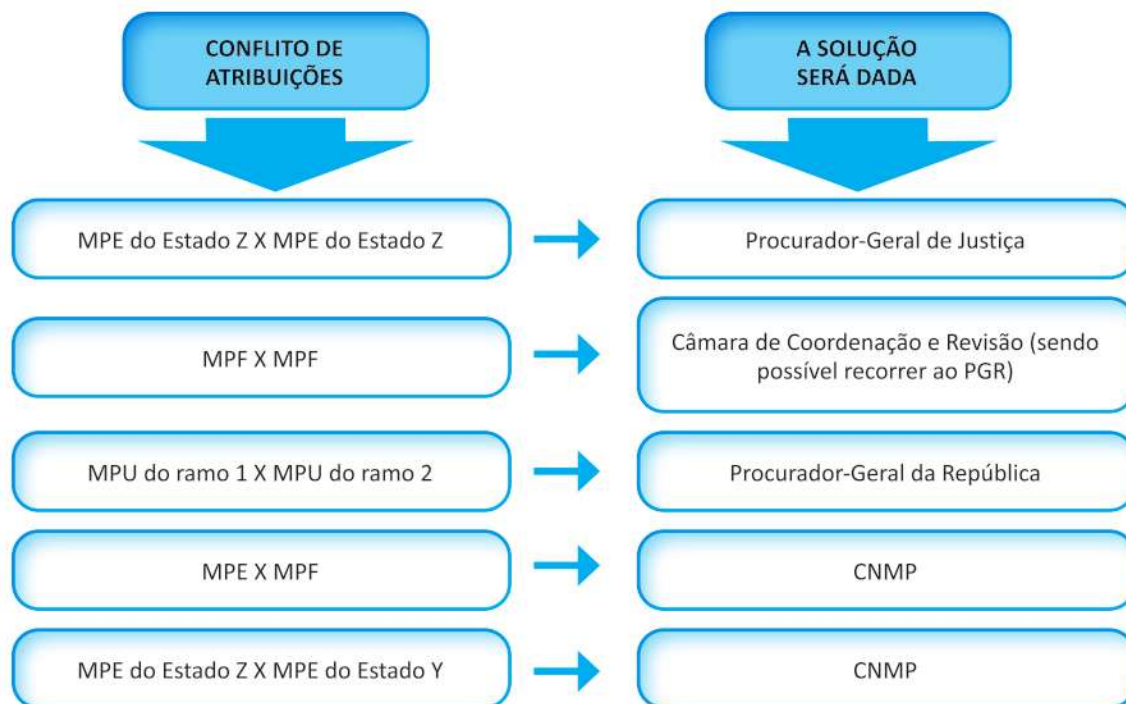
(...) A interpretação sistemática da Constituição Federal, após a edição da EC 45/2004, aponta como mais razoável e compatível com a própria estrutura orgânica da Instituição reconhecer no Conselho Nacional do Ministério

Público a necessária atribuição para solucionar os conflitos de atribuição entre seus diversos ramos, pois, constitucionalmente, tem a missão precípua de realizar o controle de atuação administrativa e financeira do Ministério Público.

Assim, no âmbito interno e administrativo, não tendo vinculação direta com qualquer dos ramos dos Ministérios Públicos dos entes federativos, mas sendo por eles composto, o CNMP possui isenção suficiente para definir, segundo as normas em que se estrutura a instituição, qual agente do Ministério Público tem aptidão para a condução de determinado inquérito civil, inclusive porque, nos termos do § 2º do art. 130-A, é sua competência o controle da atuação administrativa do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe, inclusive, zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, bem como pela legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, entre eles, aqueles atos que deram ensejo ao conflito de atribuições. (...)

- A interpretação sistemática dos preceitos constitucionais da Instituição, portanto, aponta a competência do Conselho Nacional do Ministério Público para dirimir essa modalidade de conflito de atribuição com fundamento no artigo 130-A, § 2º, e incisos I e II, da Constituição Federal.

- Com amparo nesses preceitos constitucionais, estaria o referido órgão colegiado, ao dirimir o conflito de atribuição, exercendo o controle da atuação administrativa do Ministério Público e, ao mesmo tempo, zelando pela autonomia funcional e independência da instituição.



6.7- Competência exclusiva do STF para editar/rever/cancelar Súmula Vinculante

- Introdução

* Conceito de 'súmula': conjunto de enunciados que explicitam, de maneira concisa, a interpretação de um Tribunal a respeito de determinados temas.

* Súmula de caráter unicamente persuasivo: desprovidas de eficácia cogente, serviram bem para organizar e sedimentar percepções jurídicas, assim também como foram instrumentos de autodisciplina dos Tribunais.

* Não foram, todavia, suficientes para aplacar os problemas centrais que afligiam o Judiciário: a morosidade dos julgamentos e a insegurança jurídica decorrente das decisões divergentes.

- Cenário de "crise do Poder Judiciário": lentidão dos processos e o alto custo de obtenção de uma resposta institucional levaram à insegurança jurídica e à descrença na efetividade e correção das decisões.

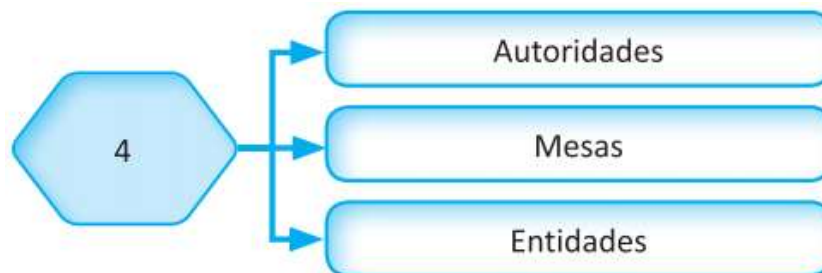
- A Súmula Vinculante foi introduzida no ordenamento brasileiro pela EC 45/04
- Não cabe controle de constitucionalidade para atingir Súmula Vinculante pois:
 - Não é lei nem ato normativo e
 - Cabe seu cancelamento ou revisão
- **"Art. 103-A, caput, CF/88:** O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)"
 - Somente o STF editará Súmula Vinculante
 - A corte pode atuar de ofício ou por provocação
 - Maioria de 2/3 (qualificada)
 - Reiteradas decisões em matéria constitucional sobre o tema
 - Vincula-se o Judiciário e a Administração Pública
- A Corte pode atuar:

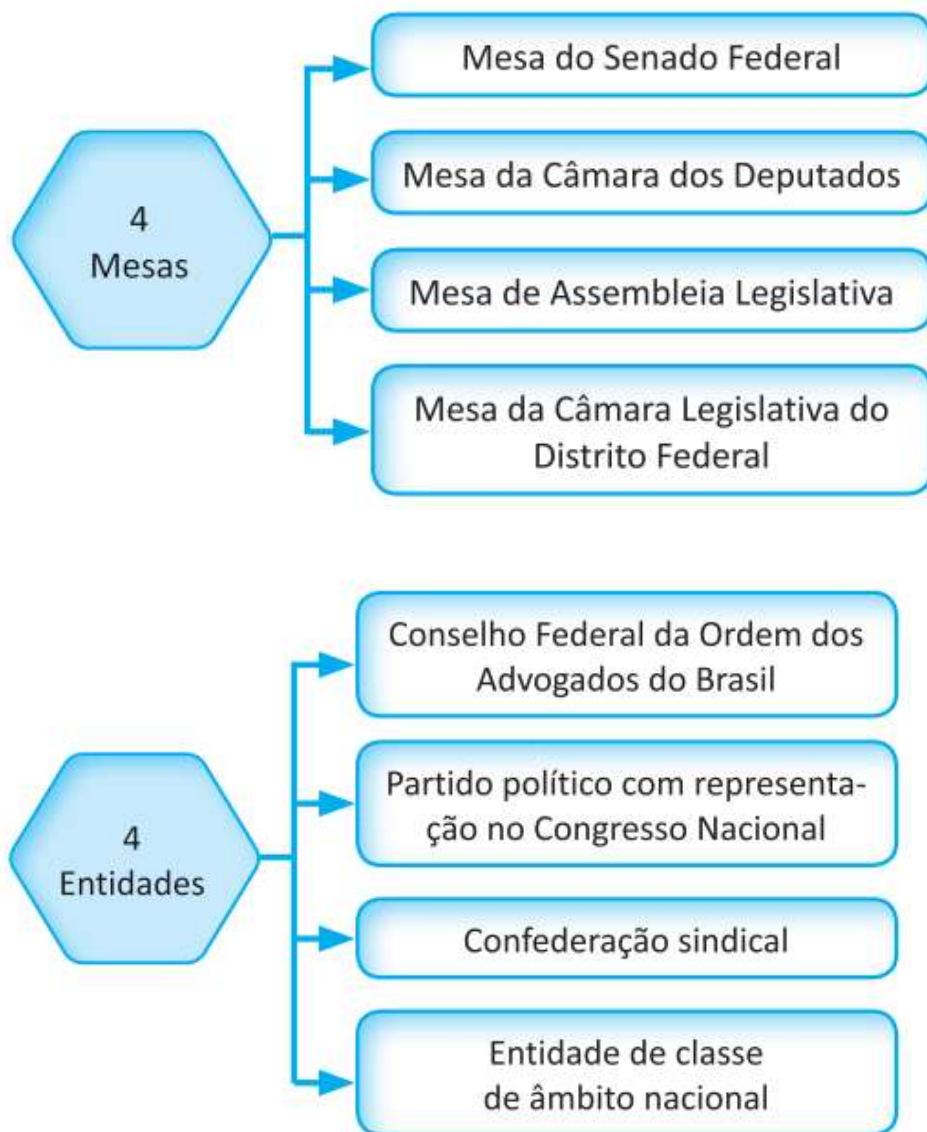


- Existem legitimados à provocação do STF na CF/88 e na Lei.

Art. 103-A, § 2º, CF/88: Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

(I) Os legitimados do art. 103, CF/88, que são aqueles que podem ajuizar no STF as 4 ações do controle concentrado em abstrato (ADI, ADC, ADO e ADPF), podem ser divididos assim:





-Autoridades- mnemônico: **P P G G**

-Atente-se que não cabe a Câmara Municipal (aos vereadores) no caso das mesas

-Veja que é o Conselho FEDERAL da OAB

-Basta um membro em qualquer das casas (ou na CD ou no SF) para que o partido seja representado no CN

-Note que é a CONFEDERAÇÃO sindical (art. 535 CLT para entender cada instituição nessa seara)²

² CLT- Art. 535 - As Confederações organizar-se-ão com o mínimo de 3 (três) federações e terão sede na Capital da República.

§ 1º - As confederações formadas por federações de Sindicatos de empregadores denominar-se-ão: Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional de Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional de Transportes Terrestres, Confederação Nacional de Comunicações e Publicidade, Confederação Nacional das Empresas de Crédito e Confederação Nacional de Educação e Cultura.

§ 2º - As confederações formadas por federações de Sindicatos de empregados terão a denominação de: Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicações e Publicidade, Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura.

§ 3º - Denominar-se-á Confederação Nacional das Profissões Liberais a reunião das respectivas federações.

§ 4º - As associações sindicais de grau superior da Agricultura e Pecuária serão organizadas na conformidade do que dispuser a lei que regular a sindicalização dessas atividades ou profissões.

-Atente-se para a necessidade de âmbito NACIONAL da entidade de classe³ (Tem-se âmbito nacional quando há a presença em ao menos 1/3 da Federação – 9 estados-)

-Lei 11.417/2006, “Art. 3º São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante:

I - o Presidente da República;

II - a Mesa do Senado Federal;

III – a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV – o Procurador-Geral da República;

V - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VI - o Defensor Público-Geral da União;

VII – partido político com representação no Congresso Nacional;

VIII – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional;

IX – a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;

X - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;

XI - os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares.

§ 1º O Município poderá propor, incidentalmente ao curso de processo em que seja parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo.

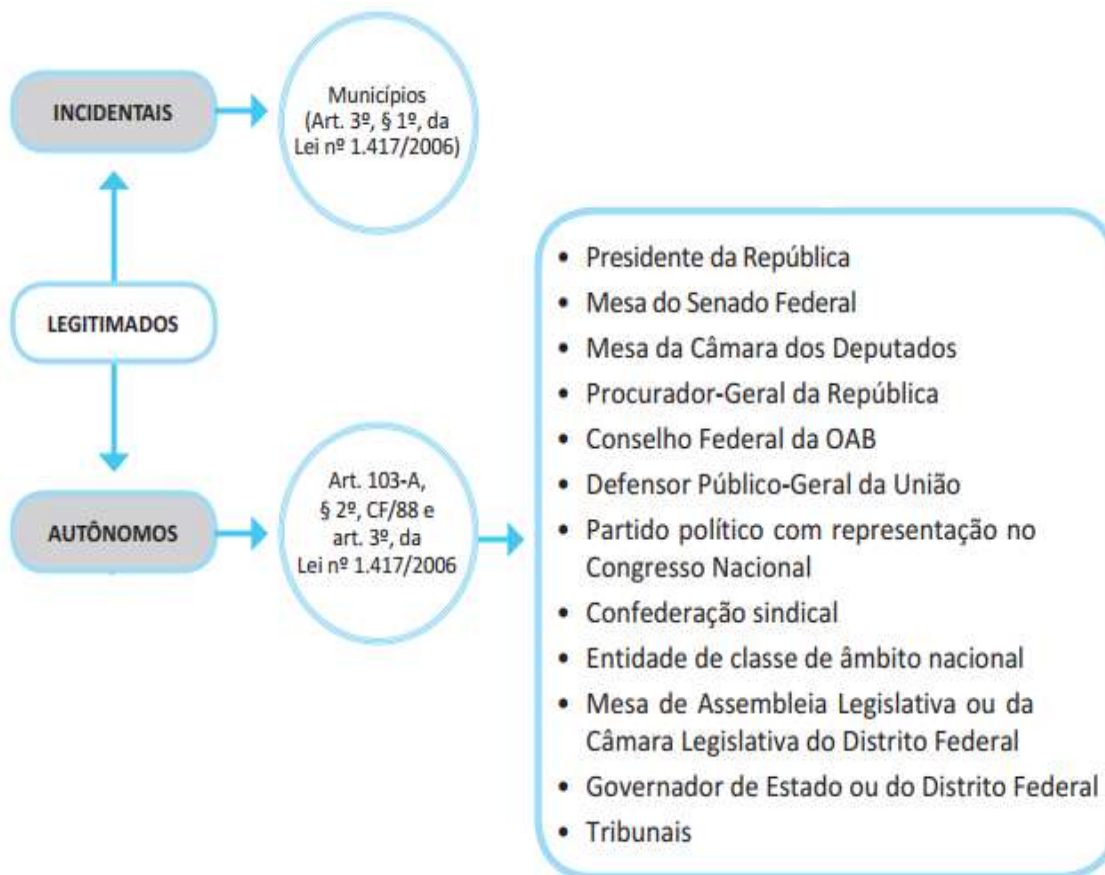
§ 2º No procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado da súmula vinculante, o relator poderá admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros na questão, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”

II) Os legitimados legais são: Defensor Público-Geral da União; Tribunais e Municípios (estes últimos, incidentalmente, no curso de um processo em que sejam partes).



³ O STF utiliza a Lei 9.096/95, art. 7º parágrafo 1º, para essa definição:

Art. 7º § 1o Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove, no período de dois anos, o apoio de eleitores não filiados a partido político, correspondente a, pelo menos, 0,5% (cinco décimos por cento) dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os nulos, distribuídos por um terço, ou mais, dos Estados, com um mínimo de 0,1% (um décimo por cento) do eleitorado que haja votado em cada um deles.



○ O simples descontentamento ou divergência relativamente ao teor do verbete vinculante não permite a reabertura das discussões sobre tema já debatido à exaustão pela Suprema Corte. A revisão ou o cancelamento de enunciado depende, pois, da apresentação de:

- (i) evidências de superação da jurisprudência do STF no trato do assunto; ou
- (ii) modificação substantiva de contexto político, econômico ou social; ou
- (iii) por fim, que haja alteração legislativa quanto à matéria.

- Pressupostos (requisitos constitucionais)

* O texto constitucional indica que a utilização da súmula vinculante depende da observância de alguns requisitos, essenciais à legitimação da atuação da Corte:

(i) existência de reiteradas decisões sobre a matéria constitucional;

(ii) controvérsia atual entre órgãos do Poder Judiciário ou entre estes e a Administração Pública que acarrete grave insegurança jurídica ou a multiplicação de processos idênticos;

iii) aprovação por 2/3 dos membros da Corte

○ Requisitos:

- Matéria Constitucional;

- Reiteradas decisões sobre o tema;
- Grave e atual controvérsia, que ocasione insegurança jurídica e a multiplicação de processos idênticos;
- Manifestação favorável de, ao menos, 8 Ministros (2/3).
- Obs.: As súmulas vinculantes terão por objeto a eficácia, a validade e a interpretação de normas jurídicas determinadas.

- Objeto (art. 103-A, § 1º, CF/88)

As súmulas vinculantes terão por objeto a eficácia, a validade e a interpretação de normas jurídicas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.

- A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, a partir da publicação do enunciado na imprensa oficial. Isso significa que todas as decisões judiciais e atos administrativos posteriores lhe devem respeito, sob pena de serem desafiados no Poder Judiciário.
- O STF poderá, por decisão de 2/3 dos seus membros, restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir de outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público (modulação temporal de efeitos).
- A proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante não autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão, e neste procedimento o relator poderá admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros (*amicus curiae*) na questão, nos termos do Regimento Interno do STF.
- O Procurador-Geral da República, de acordo com o art. 2º, § 2º da Lei nº 11.417/2006, só não se manifesta nas propostas que ele mesmo houver formulado.
 - “Art. 2º, § 2º, Lei nº 11.417/06: O Procurador-Geral da República, nas propostas que não houver formulado, manifestar-se-á previamente à edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante.”

- Aspectos procedimentais

* O Procurador-Geral da República, de acordo com o art. 2º, §2º da Lei nº 11.417/2006, só não se manifesta nas propostas que ele mesmo houver formulado.

Art. 2º, § 2º, Lei nº 11.417/06: O Procurador-Geral da República, nas propostas que não houver formulado, manifestar-se-á previamente à edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante.

* A deliberação do Tribunal, em sessão plenária, depende da manifestação de, ao menos, 2/3 dos Ministros, o que significa que a edição/revisão/cancelamento fica na dependência da concordância de pelo menos oito Ministros;

* No prazo de dez dias após a sessão em que editar, rever ou cancelar o enunciado de súmula vinculante, o STF fará publicar, em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União, o enunciado respectivo. Deve constar do acórdão o teor da proposta aprovada (que inclui a cópia dos debates que lhe deram origem);

* A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, a partir da publicação do enunciado na imprensa oficial. Isso significa que todas as decisões judiciais e atos administrativos posteriores lhe devem respeito, sob pena de serem desafiados no Poder Judiciário;

* No entanto, o STF poderá, por decisão de 2/3 dos seus membros, restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir de outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público (modulação temporal de efeitos);

* Mencione-se, ainda que a proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante não autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão, e neste procedimento o relator poderá admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros (*amicus curiae*) na questão, nos termos do Regimento Interno do STF.

- O efeito vinculante

* Impõe um dever irrestrito de observância por parte dos órgãos públicos.

* Nesse sentido, e conforme o dispositivo constitucional (art. 103-A, *caput*), todos os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, direta e indireta, de todas as unidades da nossa federação, estão vinculados pelo teor do enunciado da súmula

Obs.1:) o pleno do STF não fica vinculado pelo teor da súmula, haja vista estar constitucionalmente autorizado a revê-la ou cancelá-la quando ela não mais representar, correta e adequadamente, a percepção jurídica que a Corte tem acerca do tema;

(Obs.2:) Os Poderes Executivo e Legislativo ficam vinculados pela súmula, salvo quando estiverem no exercício da produção normativa, isto é, desempenhando atividade legislativa, o que visa evitar o inconcebível fenômeno da fossilização da Constituição.

○ Efeito Vinculante:

- Torna a SV obrigatória.

- Vale lembrar que as súmulas comuns são meras orientações jurisprudenciais de um Tribunal, logo, não são de observância obrigatória.

- Este efeito atinge os demais órgãos do PJ (o Pleno do STF pode rever ou cancelar a SV) e toda a administração pública, direta ou indireta, nas esferas Federal, Estadual e Municipal.

- Obs.: Os Poderes Executivo e Legislativo ficam vinculados, SALVO quando estão na função de legislar (produção normativa).

✓ Evita-se a fossilização da CF/88

✓ Favorece o debate e a reversão jurisprudencial

- Cabimento da reclamação

* Nos termos do art. 103-A, § 3º, CF/88, da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente **caberá reclamação ao STF**, sem prejuízo da utilização de outros recursos ou meios admissíveis de impugnação.

* Se a reclamação for utilizada para questionar omissão ou ato da administração pública, seu uso só será admitido após o esgotamento prévio das vias administrativas (art. 7º, § 1º, Lei nº 11.417/2006).

* **Art. 7º, § 1º, Lei nº 11.417/06:** Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.

* Caso o STF julgue procedente a reclamação, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

○ Da decisão judicial ou do Ato Administrativo que descumprir ou aplicar indevidamente a SV caberá Reclamação para o STF (art. 103-A, § 3º, CF/88).

▪ **“Art. 103-A, § 3º, CF/88:** Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”

▪ Note que há diferença entre a reclamação e os pedidos de revisão/cancelamento do enunciado

○ O art. 7º, § 1º, da Lei nº 11.417/2006, determina que o cabimento da Reclamação em se tratando de ato ou omissão da administração que descumpre/desobedece SV, dependerá da comprovação do esgotamento prévio das vias administrativas.

▪ **“Art. 7º, Lei nº 11.417/06:**

§ 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.

§ 2º Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.”

Controle de constitucionalidade

1- Teoria Geral

(i) Introdução

▪ “Controle de constitucionalidade é o instrumento de garantia da supremacia das constituições. Serve para verificar se os atos executivos, legislativos e jurisdicionais são compatíveis com a carta magna. Controlar a constitucionalidade, portanto, é examinar a adequação de dado comportamento ao texto maior, mediante a análise dos requisitos formais e materiais.

Enquanto a inconstitucionalidade é a doença que contamina o comportamento desconforme à constituição, o controle é o remédio que visa restabelecer o estado de higidez constitucional.”⁴

▪ “Significa que a Constituição se coloca no vértice do sistema jurídico do país, a que confere validade, e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que ela os reconheça e na proporção por ela distribuídos. É, enfim, a lei suprema do Estado, pois é nela que se encontram a própria estruturação deste e a organização de seus órgãos; é nela que se acham as *normas fundamentais* de Estado, e só nisso se notará sua superioridade em relação às demais normas jurídicas. (...) Desse princípio resulta o da *compatibilidade vertical* das normas da ordenação jurídica de um país, no sentido de que as normas de grau inferior somente valerão se forem compatíveis com as normas de grau superior, que é a Constituição. As que não forem compatíveis com ela são inválidas, pois a *incompatibilidade vertical* resolve-se em favor das normas de grau mais elevado, que funcionam como fundamento de validade das inferiores.”⁵

▪ O controle é um procedimento de análise (de verificação) de compatibilidade entre normas: entre as leis (e outros atos normativos) e a Constituição.

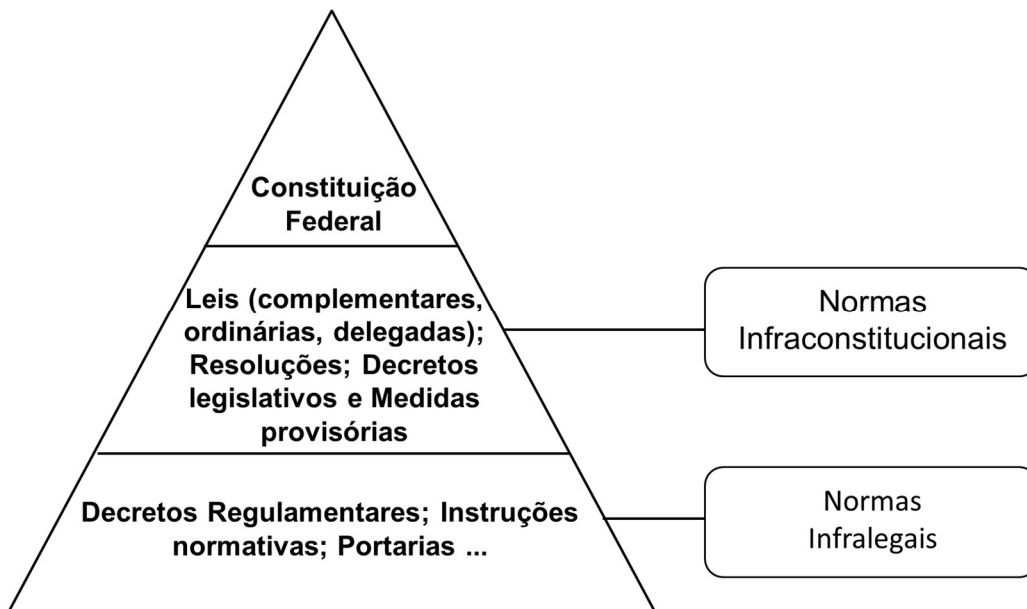
▪ Na concepção kelseniana, toda norma (inferior-fundada) retira seu fundamento de validade de outra que lhe seja imediatamente superior (superior fundante).

▪ Essa relação de validade torna a ordem jurídica escalonada hierarquicamente.

▪ No ápice do ordenamento normativo temos a Constituição, dotada de supremacia material e formal (sendo que essa última é a que interessa ao controle).

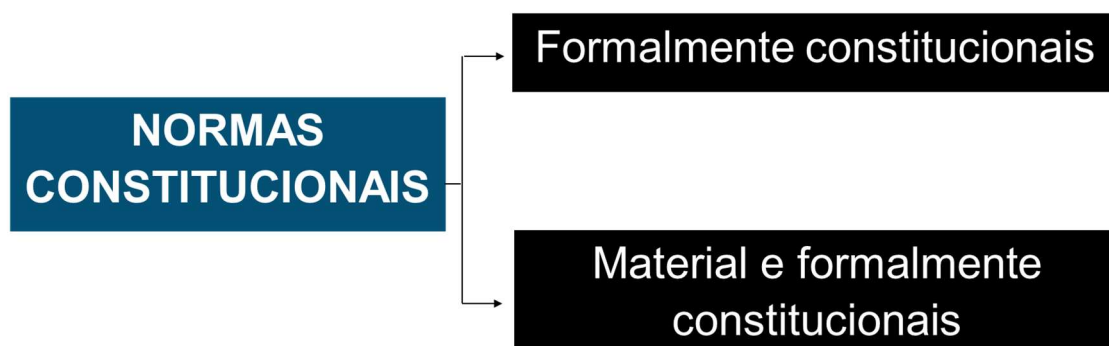
⁴ Fonte: BULOS, Uadi Lammêgo. *Constituição Federal anotada*. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

⁵ Fonte: José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, p. 47 e 49



▪ Todos os documentos constitucionais têm supremacia material, já que seus dispositivos trazem as matérias que são imprescindíveis à organização do Estado e da vida em sociedade – a saber: a previsão de direitos e garantias fundamentais, a organização do Estado e dos Poderes (são as chamadas “matérias constitucionais”).

-Obs.: Nosso documento constitucional de 1988, quanto à extensão, pode ser classificado como prolixo/analítico, já que muitas das suas normas não versam sobre temas tipicamente constitucionais. No entanto, por fazerem parte do texto da Constituição, serão consideradas normas formalmente constitucionais (ex.: art. 242, § 2º da CF)⁶.



▪ Noutro giro, é bom lembrar que nem toda Constituição possui supremacia formal, pois este é um atributo exclusivo de documentos rígidos (a rigidez significa a adoção de um processo mais detalhado e sofisticado para alteração das normas constitucionais; ver art. 60 da CF).

▪ Destarte, já que as normas estão hierarquizadas, qualquer desarmonia entre elas será resolvida em favor da norma superior, que é a Constituição.

▪ Por último, não é suficiente identificarmos a inadequação, sendo necessário estabelecer alguma sanção para o desrespeito à Constituição. Assim, o ato considerado inconstitucional será declarado nulo ou anulável.

-No Brasil, o ato inconstitucional, em regra, é considerado nulo

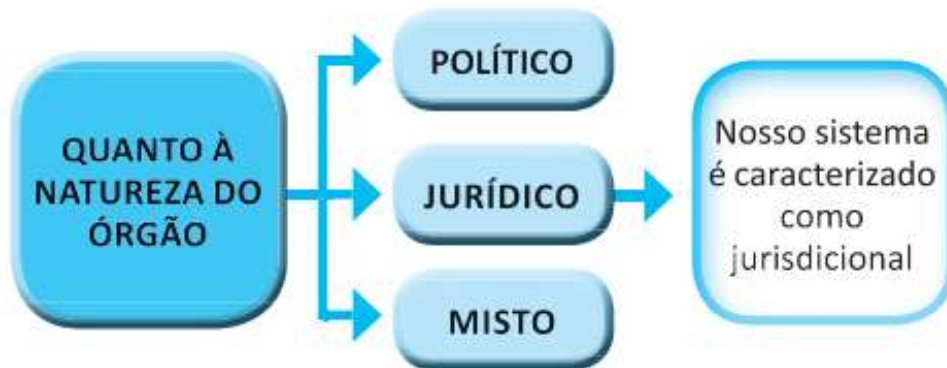
⁶ Art. 242. [...]

§ 1º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro.

(ii) Classificação das fórmulas adotadas para a realização do controle

(A) Quanto à natureza do órgão

-Existem diferentes formas de tutelar a supremacia formal da Constituição rígida e a higidez do ordenamento. O controle judicial de constitucionalidade é apenas uma maneira.



(i) Controle político: feito por órgãos públicos que não integram o Poder Judiciário. Pode ser realizado no Legislativo, no Executivo ou, ainda, por um órgão especial constituído para esse fim e que não integra a estrutura de nenhum dos três poderes clássicos.

(ii) Controle jurídico: realizado com nítida primazia (nem sempre exclusividade) por órgãos que integram o Judiciário e são detentores de poderes jurisdicionais. É o modelo adotado no Brasil.

- ❖ Exercido por órgãos que integram o judiciário, em regra
- ❖ Não é exclusivo desses órgãos
- ❖ Há exceções a essa regra, da primazia do judiciário: há momentos que o controle será feito por órgãos que integram o Poder Executivo ou do Poder Legislativo

(iii) Controle misto: se apresenta quando certos atos se sujeitam ao controle político e outros ao jurídico. Na Suíça, as leis federais sofrem controle político, enquanto as estaduais se submetem ao jurídico. Nesse modelo, não há predominância de uma forma em detrimento de outra.

(B) Quanto ao momento do controle, temos o preventivo e o repressivo

(i) É preventivo quando alcança a norma durante o processo legislativo, em fase de confecção (atinge projetos de lei e propostas de emenda). Objetivo: impedir ofensas à Constituição.

(ii) É repressivo quando atinge espécies normativas que já estejam produzindo (ou ao menos aptas a produzir) seus efeitos. Objetivo: higienizar o ordenamento, reparando ofensa à Constituição.

Existe uma divergência no STF relativa ao momento em que se inicia a modalidade repressiva.

- ❖ Para Peluso, após a promulgação.
- ❖ Para Marco Aurelio e Celso de Melo, após a publicação (ADI 466 e RE 346.084). Melhor é a segunda posição.



(C) Relação entre órgão e momento

-De início, insta destacar que no Brasil o controle realiza-se, via de regra, pelo Poder Judiciário e de modo repressivo. Há, todavia, possibilidade de o controle se desenrolar na modalidade judicial-preventiva, político-preventiva e, ainda, político-repressiva. Vejamos em quais situações cada uma dessas hipóteses se apresenta.

(i) Controle judicial-repressivo: o judiciário é o protagonista do controle repressivo, fiscalizando os atos normativos cuja tramitação procedimental já foi concluída.

(ii) Controle judicial-preventivo: esta é uma modalidade de controle excepcional, em homenagem à separação de poderes. Essa espécie de controle será acionada por um parlamentar que vai impetrar MS na defesa do seu direito líquido e certo ao devido processo legislativo (toda vez que identificar que alguma proposição legislativa tramita em desarmonia com as regras formais/procedimentais estabelecidas na Constituição). Eventuais vícios de cunho material não podem ser discutidos neste MS, conforme firme jurisprudência do STF.



- ❖ A interpelação do Judiciário por meio desse MS é de legitimidade exclusiva do parlamentar.
- ❖ O MS deve ser apresentado por parlamentar que integre a Casa Legislativa na qual a proposição tramita.

- ❖ A perda superveniente da condição de parlamentar ocasiona a extinção (prejudicialidade) da ação mandamental, já que somente parlamentar pode ocupar o polo ativo da ação.
- ❖ **“MS 32.033-DF, Rel. originário Min. Gilmar Mendes, redator para o acórdão Min. Teori Zavascki:** Quanto mais evidente e grotesca possa ser a inconstitucionalidade material de projetos de leis, menos ainda se deverá duvidar do exercício responsável do papel do Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do Executivo, de apor-lhe veto, se for o caso. Partir da suposição contrária significaria menosprezar a seriedade e o senso de responsabilidade desses dois Poderes do Estado. E se, eventualmente, um projeto assim se transformar em lei, sempre haverá a possibilidade de provocar o controle repressivo pelo Judiciário, para negar-lhe validade, retirando-a do ordenamento jurídico.”

Bloco 4

- ❖ **“MS 22.503-DF, Rel. Min. Marco Aurélio:** mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Câmara dos Deputados, relativo à tramitação de emenda constitucional. Alegação de violação de diversas normas do Regimento Interno e do art. 60, § 5º, da Constituição Federal. Preliminar: impetração não conhecida quanto aos fundamentos regimentais, por se tratar de matéria *interna corporis* que só pode encontrar solução no âmbito do Poder Legislativo, não sujeita à apreciação do Poder Judiciário; conhecimento quanto ao fundamento constitucional. Mérito: reapresentação, na mesma sessão legislativa, de proposta de emenda constitucional do Poder Executivo, que modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras providências (PEC nº 33-A, DE 1995). I - Preliminar. 1. Impugnação de ato do Presidente da Câmara dos Deputados que submeteu a discussão e votação emenda aglutinativa, com alegação de que, além de ofender ao par. único do art. 43 e ao § 3º do art. 118, estava prejudicada nos termos do inc. VI do art. 163, e que deveria ter sido declarada prejudicada, a teor do que dispõe o n. 1 do inc. I do art. 17, todos do Regimento Interno, lesando o direito dos impetrantes de terem assegurados os princípios da legalidade e moralidade durante o processo de elaboração legislativa. A alegação, contrariada pelas informações, de impedimento do relator – matéria de fato – e de que a emenda aglutinativa inova e aproveita matérias prejudicada e rejeitada, para reputá-la inadmissível de apreciação, é questão *interna corporis* do Poder Legislativo, não sujeita à reapreciação pelo Poder Judiciário. Mandado de segurança não conhecido nesta parte.”

- ❖ A interpelação do Judiciário por meio desse MS é de legitimidade exclusiva do parlamentar.
- ❖ O MS deve ser apresentado por parlamentar que integre a Casa Legislativa na qual a proposição tramita.
- ❖ A perda superveniente da condição de parlamentar ocasiona a extinção (prejudicialidade) da ação mandamental, já que somente parlamentar pode ocupar o polo ativo da ação.
- ❖ **MS 27.971-DF, Rel. Min. Celso de Mello:** a perda superveniente de titularidade do mandato legislativo tem efeito desqualificador da legitimidade ativa do congressista que, apoiado nessa específica condição

político-jurídica, ajuizou ação de mandado de segurança (...). É que a atualidade do exercício do mandato parlamentar configura, nesse contexto, situação legitimante e necessária, tanto para a instauração, quanto para o prosseguimento da causa perante o Supremo Tribunal Federal.

❖ Segundo o STF, a aprovação parlamentar do projeto de lei ou da proposta de EC também são hipóteses que caracterizam a extinção da ação sem análise de mérito.

❖ O STF também admite o controle judicial prévio por meio de MS impetrado por parlamentar para impugnar PEC que seja manifestamente ofensiva a cláusula pétrea.⁷

❖ **Art. 60, § 4º, CF/88:** Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

III - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

(iii) Controle político-preventivo

❖ Nesta modalidade o controle é político porque é exercido por órgão não integrante do Poder Judiciário, isto é, desprovido de poderes jurisdicionais; e preventivo porque alcança as proposições em fase de tramitação legislativa. No direito pátrio se realiza tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Executivo.

(a) No Poder Legislativo

- (a.1) Atuação das Comissões de Constituição e Justiça

□ Cada Casa possui sua CCJ que é uma comissão permanente, ou seja, que não se extingue ao término da legislatura. Como toda comissão, ela atua na deliberação, que antecede a votação.

□ A CCJ, se entender em parecer unânime que a proposição é inconstitucional, vai determinar o seu arquivamento definitivo (se o parecer é dado por maioria, cabe recurso apresentado por um décimo dos membros da Casa para retirar o projeto do arquivo).

□ **"Art. 101, § 1º, RISF:** Quando a Comissão emitir parecer pela inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer proposição, será esta considerada rejeitada e arquivada definitivamente, por despacho do Presidente do Senado, salvo, não sendo unânime o parecer, recurso interposto nos termos do art. 254."

□ **"Art. 254, RISF:** Quando os projetos receberem pareceres contrários, quanto ao mérito, serão tidos como rejeitados e arquivados definitivamente, salvo recurso de um décimo dos membros do Senado no sentido de sua tramitação. "

⁷ Limite material à atuação do poder reformador:

Art. 60, § 4º, CF/88: Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

III - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

□ **“Art. 53, RICD:** Antes da deliberação do Plenário, ou quando esta for dispensada, as proposições, exceto os requerimentos, serão apreciadas:

III – pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para o exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa, e, juntamente com as Comissões técnicas, para pronunciar-se sobre o seu mérito, quando for o caso.”

□ **“Art. 54, RICD:** Será terminativo o parecer:

I – da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria.”

□ **“Art. 144, RICD:** Haverá apreciação preliminar em Plenário quando for provido recurso contra parecer terminativo de Comissão, emitido na forma do art. 54. Parágrafo único. A apreciação preliminar é parte integrante do turno em que se achar a matéria.”

- **(a.2) Os parlamentares podem, na votação realizada em plenário, rejeitar o projeto de lei por entenderem que ele possui alguma inconstitucionalidade**

□ **“Art. 58, § 2º, CF/88:** Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa;”

□ Situação denominada de delegação interna (plenário delegando para a comissão, ficando esta responsável por discutir E votar)

- **(a.3) Delegação atípica (art. 68, § 3º da CF)**

□ **“Art. 68, § 3º, CF/88:** Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda.”

□ Lei delegada típica: art. 68, §2º da CF/88

□ Lei delegada atípica: art. 68, §3º da CF/88 (edição de projeto de lei delegada): aqui incide o controle legislativo preventivo

(b) No Poder Executivo

- Na Deliberação Executiva (4º ato do processo legislativo) o Presidente pode vetar o projeto de lei ao argumento de que ele é inconstitucional (veto jurídico).

□ Veto político (contrariedade do PL com o interesse público) (NÃO É REALIZAÇÃO DE CONTROLE)

□ Veto jurídico (inconstitucionalidade): exemplo de CONTROLE POLÍTICO de constitucionalidade

(C) Relação entre órgão e momento

-De início, insta destacar que no Brasil o controle realiza-se, via de regra, pelo Poder Judiciário e de modo repressivo. Há, todavia, possibilidade de o controle se desenrolar na modalidade judicial-preventiva, político-preventiva e, ainda, político-repressiva. Vejamos em quais situações cada uma dessas hipóteses se apresenta.

(iii) Controle político-preventivo

❖ Nesta modalidade o controle é político porque é exercido por órgão não integrante do Poder Judiciário, isto é, desprovido de poderes jurisdicionais; e preventivo porque alcança as proposições em fase de tramitação legislativa. No direito pátrio se realiza tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Executivo.

(b) No Poder Executivo

- Na Deliberação Executiva (4º ato do processo legislativo) o Presidente pode vetar o projeto de lei ao argumento de que ele é inconstitucional (veto jurídico).

□ Veto político (contrariedade do PL com o interesse público) (NÃO É REALIZAÇÃO DE CONTROLE)

□ Veto jurídico (inconstitucionalidade): exemplo de CONTROLE POLÍTICO de constitucionalidade

(iv) Controle político-repressivo

❖ Modalidade excepcional de controle, afinal o Poder Judiciário é o protagonista por excelência do controle repressivo, se desenvolve tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo:

(a) No Poder Legislativo

- (a.1) Art. 49, V, CF

□ “Art. 49, CF/88: É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.”

□ Presidente da República extrapolando os limites da delegação (conferida por meio de Resolução do CN), sendo possível que o CN, por meio de Decreto Legislativo, suspenda os trechos que exorbitaram esses limites

Notícias do STF

09/12/2019

STF invalida norma que permitia à Assembleia Legislativa de GO sustar atos do Executivo e do Tribunal de Contas

Em seu voto, seguido por unanimidade, a ministra Carmen Lúcia (relatora) verificou que a norma goiana violou os princípios da simetria e da separação dos Poderes.

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional dispositivo da Constituição de Goiás que autorizava a Assembleia Legislativa estadual a sustar atos normativos do Poder Executivo e dos Tribunais de Contas do estado que estivessem em desacordo com a lei. Em sessão virtual, o Plenário

acompanhou o voto da relatora, ministra Cármen Lúcia, e julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5290, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

(...)

(...)

Simetria

Em seu voto, a relatora explicou que, em atenção aos princípios da simetria e da separação dos Poderes, as constituições dos estados devem observar o modelo de organização e relacionamento entre os Poderes inscrito na Constituição da República. O inciso V do artigo 49 da Constituição Federal estabelece competência exclusiva do Congresso Nacional para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Segundo a ministra, o inciso IV do artigo 11 da Constituição de Goiás, com a alteração da Emenda Constitucional 46/2010, não observa esse modelo e amplia indevidamente a competência da Assembleia Legislativa para sustar, além dos atos do Executivo que ultrapasassem o poder regulamentar, também os atos em desacordo com a lei.

(...)

(...)

Interferência

Ainda segundo a relatora, a jurisprudência do STF reconhece que as constituições dos estados devem observar as normas da Constituição da República acerca do modelo federal de organização do Tribunal de Contas da União. A ministra assinalou que as cortes de contas não são subordinadas por vínculo hierárquico ao Poder Legislativo e que a regra do dispositivo questionado configura interferência indevida na atuação desse órgão. “Não há na Constituição da República previsão de controle de legalidade de atos normativos do Tribunal de Contas da União pelo Congresso Nacional. Portanto, é inconstitucional norma estadual pela qual se estabelece referido controle”, concluiu.

- (a.2) O Legislativo também realiza controle repressivo de constitucionalidade quando rejeita uma medida provisória ao argumento de que ela é inconstitucional (art. 62 da CF).

- (a.3) Súmula 347 do STF

□ **“Súmula nº 347, STF:** O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público.”

□ **“MS (MC) 25.888/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes:** Assim, a própria evolução do sistema de controle de constitucionalidade no Brasil, verificada desde então, está a demonstrar a necessidade de se reavaliar a subsistência da súmula 347 em face da ordem constitucional instaurada com a Constituição de 1988.”

□ **“Conflito jurisprudencial**

Para Alexandre de Moraes, TCU não pode fazer controle de constitucionalidade

5 de fevereiro de 2018, 20h18

O Tribunal de Contas da União não pode deixar de aplicar leis que entenda inconstitucionais, decidiu o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em mandado de segurança. Segundo ele, embora cortes de contas estejam autorizadas a “apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público” pela Súmula 347 do STF, a “subsistência” do verbete, “obviamente, ficou comprometida” com a promulgação da Constituição, em 1988. A súmula é de 1963.

A decisão, monocrática, é de dezembro de 2017. Depois, portanto, que o Plenário do Supremo autorizou “órgãos administrativos autônomos” a deixar de aplicar leis que avalie inconstitucionais. A decisão foi tomada em dezembro de 2016, na última sessão do ano, e o acórdão foi publicado em dezembro de 2017.

Na decisão, prevaleceu a tese da relatora, ministra Cármen Lúcia, para quem deixar de aplicar uma norma por entendê-la inconstitucional é diferente de declará-la inconstitucional. Órgãos de controle administrativo, conforme a ministra, têm o “poder implicitamente atribuído” de adotar essa prática. Entre esses órgãos, ela citou o Conselho Nacional de Justiça, o do Ministério Público e o Tribunal de Contas da União.”

Notícias do STF

13/04/2021

TCU não pode afastar aplicação de lei que prevê pagamento de bônus de eficiência a inativos da Receita Federal

Segundo a decisão do STF, a Constituição Federal não permite ao TCU realizar controle de constitucionalidade de normas no âmbito de seus processos administrativos.

Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o Tribunal de Contas da União (TCU), na análise de aposentadorias e pensões submetidas à sua apreciação, não pode afastar a incidência de dispositivos da Lei 13.464/2017 que preveem o pagamento do bônus de eficiência e produtividade aos servidores da carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho. A decisão, tomada na sessão virtual finalizada em 12/4, seguiu o voto do relator da matéria, ministro Alexandre de Moraes. (...)

Usurpação de competência

O TCU considerou inconstitucional o pagamento do bônus aos inativos, porque não incide sobre a parcela o desconto da contribuição previdenciária. O entendimento do órgão sobre a não incidência da norma se baseou no argumento de que essa competência lhe é atribuída pela Súmula 347 do STF. Editada em 1963, a súmula dispõe que “o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público”. Mas, de acordo com o relator, não cabe à Corte de Contas, que não tem função jurisdicional, exercer o controle de constitucionalidade nos processos sob sua análise com fundamento nesse enunciado. Em seu voto, o ministro Alexandre afirmou que a subsistência do verbete está comprometida desde a promulgação da Constituição de 1988.

(...) Ele observou que o TCU é um órgão técnico de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, com competência funcional claramente estabelecida no artigo 71 da Constituição Federal. Ao declarar

incidentalmente a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.464/2017 aos casos concretos submetidos à sua apreciação, a corte de contas, na prática, retira a eficácia da lei e acaba determinando aos órgãos da administração pública federal que deixem de aplicá-la aos demais casos idênticos, extrapolando os efeitos concretos e entre as partes de suas decisões. Com isso, estaria usurpando competência exclusiva do STF.

Além do desrespeito à função jurisdicional e à competência exclusiva do STF, o ministro considera que o entendimento do TCU afronta as funções do Legislativo, responsável pela produção das normas jurídicas, gerando um “triplo desrespeito” à Constituição. (...)

(...) Seguiram integralmente o voto do relator os ministros Nunes Marques, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux (presidente) e Gilmar Mendes e a ministra Cármen Lúcia. A ministra Rosa Weber e o ministro Roberto Barroso acompanharam o relator, mas com ressalvas quanto à fundamentação.

Os ministros Edson Fachin e Marco Aurélio votaram pela negativa dos pedidos, mantendo a validade da decisão do TCU.

No julgamento, foram concedidos os pedidos formulados nos Mandados de Segurança (MS) 35410, 35490, 35494, 35498, 35500, 35836, 35812 e 35824, impetrados por entidades representativas de servidores da Receita Federal e da auditoria-fiscal do Trabalho.

- Observe, no entanto, que apesar de o ministro Gilmar Mendes ter levantado dúvidas acerca da subsistência da Súmula 347 após a ordem constitucional de 1988 (dada a modificação do perfil do sistema de controle de constitucionalidade das leis experimentada a partir de então), em **agosto de 2023**, no julgamento do agravo no mesmo MS 25.888, o ministro Gilmar (relator) concluiu que a **Súmula 347 mostra-se compatível com a ordem constitucional de 1988**, desde que se perceba que o tratamento de questões constitucionais por Tribunais de Contas observe “a finalidade de reforçar a normatividade constitucional”.

Segundo Gilmar: “da Corte de Contas espera-se a postura de cobrar da administração pública a observância da Constituição, mormente mediante a aplicação dos entendimentos exarados pelo Supremo Tribunal Federal em matérias relacionadas ao controle externo”.

- Destarte, nota-se que nossa Corte Constitucional decidiu que a Súmula nº 347 permanece válida, devendo ser compreendida a partir dos seguintes parâmetros, a saber:

(1) Como se sabe, o controle repressivo de constitucionalidade é restrito, primordialmente, ao Poder Judiciário (art. 97 da CF) e, excepcionalmente, ao Poder Legislativo (art. 49, V, da CF);

(2) As Cortes de Contas, na qualidade de órgãos técnicos de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, são instituições cujas competências se encontram estritamente estabelecidas na Constituição, sendo **“inconcebível a hipótese de o Tribunal de Contas, órgão administrativo sem qualquer função jurisdicional, exercer controle de constitucionalidade nos julgamentos de seus procedimentos”** (MS 35.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, publicado em 05/05/2021).

(3) A possibilidade de os Tribunais de Contas determinarem o afastamento de normas inconstitucionais não deve ser visto como “um poder” (em uma acepção cujo uso corrente o aproxima de um *direito* do órgão) e mais como o desempenho do dever de zelar pela Constituição: afinal, se a interpretação da Constituição não é monopólio do Poder Judiciário (que apenas o faz com definitividade), também não o é a observância da Constituição (BARROSO, Luís Roberto. “Poder Executivo – Lei inconstitucional – Descumprimento (Parecer)”. In: Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, julho-dezembro de 1990, p. 393).

(4) Logo, quando o STF procede a determinada leitura da norma constitucional, não podem os demais órgãos públicos *lato sensu*, no exercício de atividade administrativa típica ou atípica, simplesmente desprezá-la e contorná-la. Porque se ao Supremo Tribunal Federal compete, precipuamente, a guarda da Constituição Federal, é certo que a sua interpretação do texto constitucional deve ser acompanhada pelos demais órgãos públicos, em decorrência do efeito definitivo de sua decisão.

(5) Como se vê, não incorre em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o órgão (jurisdicional ou não) que cumpre e faz cumprir a jurisprudência desta Corte em dada matéria.

(6) Deste modo, é em observância à vontade de Constituição que se deve conferir liberdade de agir à Chefia de Poder (no exercício de atividade administrativa típica ou atípica), a órgão administrativo de estatura constitucional, como o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), e, finalmente, aos Tribunais de Contas, para que possam se orientar pela juridicidade constitucional, nela se compreendendo a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal a determinado tema, e, assim, habilitem-se a afastar norma inconstitucional – o que, em momento algum (!), confunde-se com declaração formal de inconstitucionalidade do preceito normativo federal, estadual ou municipal.

(7) Em conclusão: o tratamento de questões constitucionais por parte do TCU passa a ostentar a função de reforço da normatividade constitucional. Da Corte de Contas passa-se a esperar a postura de cobrar da administração pública a observância da Constituição, mormente mediante a aplicação dos entendimentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal em matérias relacionadas ao controle externo. Assim, segundo o STF, podemos vislumbrar renovada aplicabilidade da Súmula 347 do STF: o verbete confere aos Tribunais de Contas a possibilidade de afastar (*incidenter tantum*) normas cuja aplicação no caso expressaria um resultado inconstitucional (seja por violação patente a dispositivo da Constituição ou por contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria).

(b) No Poder Executivo

- Os chefes do Poder Executivo (Presidente, Governadores e Prefeitos) possuem uma prerrogativa não escrita (anterior à Constituição de 88) de poder determinar aos seus subordinados, no seio da Administração Pública, o descumprimento de uma lei ao argumento de que ela é inconstitucional.

□ **“ADI 221-DF, Rel. Min. Moreira Alves:** Os Poderes Legislativo e Executivo, por sua Chefia – e isso mesmo tem sido questionado com o alargamento da legitimação ativa na ação direta de inconstitucionalidade – podem,

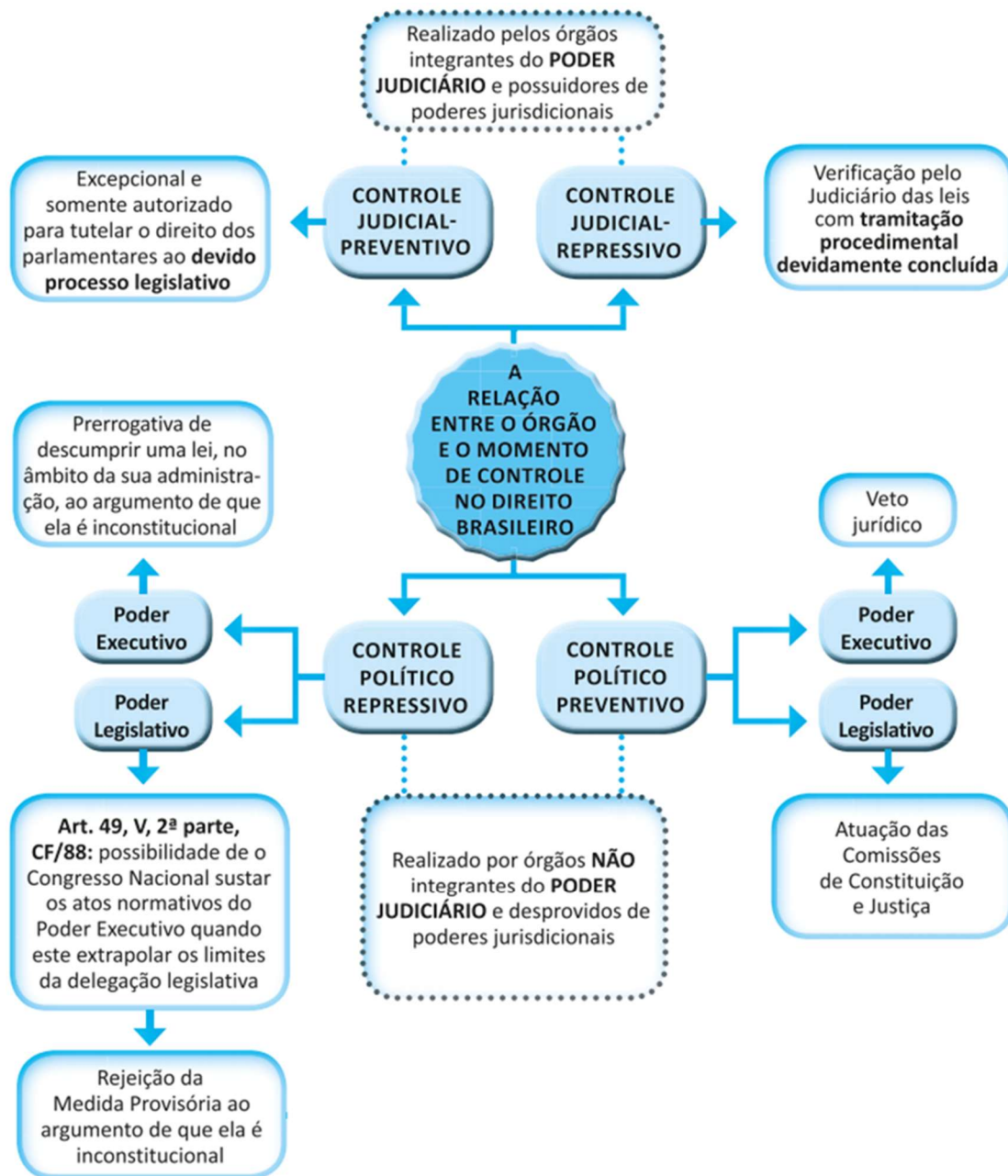
tão só, determinar aos seus órgãos subordinados que deixem de aplicar administrativamente as leis ou atos com força de lei que considerem inconstitucionais.”

- - Há que se noticiar que, com o passar dos anos, essa possibilidade atribuída ao chefe do Poder Executivo foi sendo questionada. Para ilustrar, lembremos da decisão monocrática do Min. Gilmar Mendes estabelecendo que, por motivos de coerência, ajuizar uma ação direta no STF ato contínuo à determinação administrativa do descumprimento da lei.

□ “**AO 1.415-SE, Rel. Min. Gilmar Mendes:** O Governador do Estado, na qualidade de Chefe do Poder Executivo, tem plenos poderes para recusar o seu cumprimento e, ato contínuo, ajuizar a ação destinada à instauração do controle em abstrato da constitucionalidade dessa lei, tanto perante o Tribunal de Justiça do Estado, no caso de violação à Constituição estadual, ou diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, na hipótese de ofensa aos dispositivos constantes da Constituição Federal.”

-Eis que, em **agosto de 2025**, no julgamento da ADI 5297, o STF expressamente determinou que acaso o chefe do Poder Executivo entenda que um projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo é inconstitucional, pode vetá-lo (art. 66, § 1º, da Constituição). Caso o veto seja derrubado pelo Poder Legislativo, o art. 103, V, da Constituição autoriza o chefe do Poder Executivo a iniciar ação constitucional específica (ação direta de inconstitucionalidade), na qual caberá ao Poder Judiciário ordenar a suspensão dos efeitos da lei.

Logo, concluiu nossa Suprema Corte, “o Governador não pode, por decreto, orientar a administração pública a deixar de cumprir uma lei que considera inconstitucional”. Assim, o Plenário da Suprema Corte entendeu que não cabe ao Executivo sustar os efeitos de uma lei publicada e em pleno vigor, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes – já que compete ao próprio STF e aos tribunais de justiça dos estados, por meio da análise de ações de controle de constitucionalidade, reconhecer a invalidade de lei estadual.



(ii) Classificação das fórmulas adotadas para a realização do controle

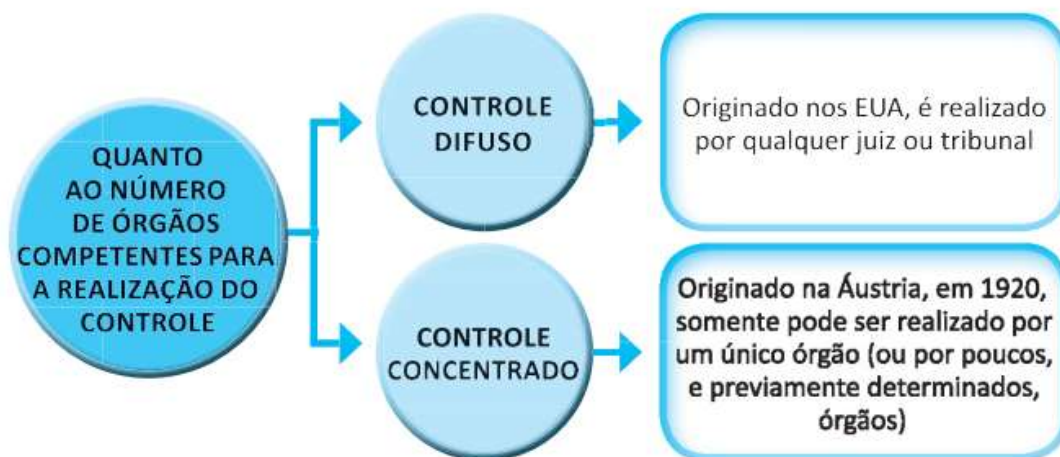
D) Quanto ao número de órgãos competentes para a realização do controle

-Temos o controle difuso e o concentrado.

-O difuso, de origem norte-americana (criado em 1803 pela Suprema Corte), é realizado por qualquer juiz (mesmo que não vitaliciado) ou Tribunal (pluralidade de órgãos). No Brasil, esta via de controle foi trazida pela Constituição de 1891 e mantida em todas as subsequentes.

-Obs.: *Leading case: Marbury vs Madison* (1803).

-O controle concentrado, também chamado de reservado, surgiu na Áustria, em 1920 (Hans Kelsen). É caracterizado por ser realizado por um único órgão (ou por poucos previamente determinados, órgãos). No Brasil existe desde que a EC 16/65, que introduziu na Constituição de 1946, a representação de inconstitucionalidade (atual ADI).



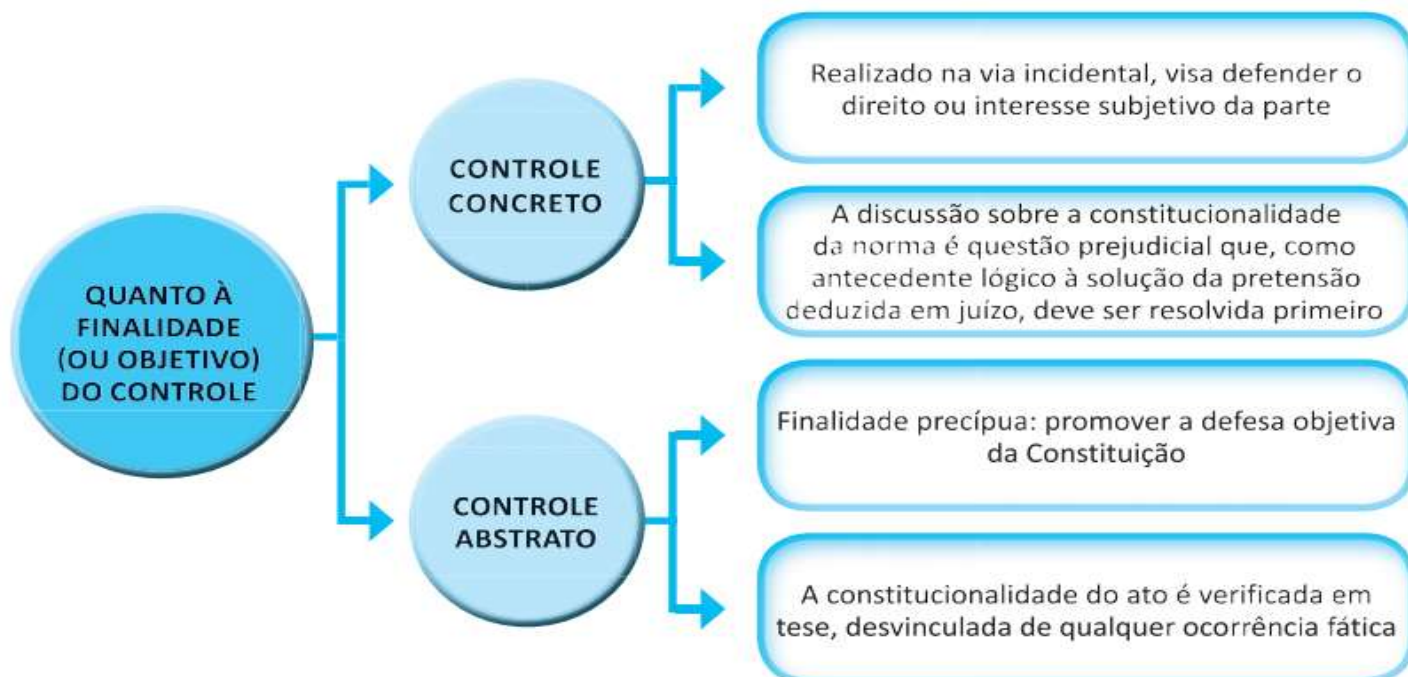
Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm

(E) Quanto à finalidade (ou objetivo) do controle

-Neste caso, o controle pode ser concreto ou abstrato.

-No controle concreto, realizado de modo incidental, a finalidade primordial do processo é a defesa de um direito ou interesse subjetivo da parte. No entanto, essa defesa só pode se concretizar (a partir da decisão do pedido principal-mérito) depois que a questão de constitucionalidade (incidente) é decidida.

-Já o controle abstrato pretende promover uma defesa objetiva da Constituição, verificando a constitucionalidade da norma em tese, sem qualquer vinculação a qualquer ocorrência fática. Mesmo que a questão seja analisada em tese, é possível o esclarecimento de matéria ou circunstância de fato no curso do controle abstrato (como mostra o § 1º do art. 9º, lei 9.868/99).



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm,

-Obs.1: Destacamos a inexistência de uma relação obrigatória e necessária entre os termos “concentrado” e “abstrato” e “difuso” e “concreto”.

-Obs.2: No Brasil, em regra, o controle difuso se realiza em concreto e o concentrado se realiza em abstrato. No entanto, excepcionalmente podemos identificar hipótese de controle concentrado-concreto (representação interventiva, art. 36, III da CF, em que temos uma ocorrência fática [Estado ou DF violam um princípio constitucional sensível do art. 34, VII] a ser julgada unicamente pelo STF), bem como de controle difuso-abstrato, como por exemplo quando temos um incidente de inconstitucionalidade em um Tribunal (art. 97 da CF e art. 949 do CPC).

- Veja, portanto, que não podem ser tratadas como sinônimas as expressões “concentrado” e “abstrato” e “difuso” e “concreto”.

Controle Difuso e Concentrado

(i) Ações

- Difuso: não existem ações específicas.
- Concentrado: são 4 as ações do controle concentrado em abstrato:

-Ação direta de inconstitucionalidade – ADI

- ❖ EC 16/65- “representação de inconstitucionalidade”
- ❖ **“Art. 125, § 2º, CF/88:** Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.”

-Ação direta de inconstitucionalidade por omissão – ADO

- ❖ CF/88

-Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF

- ❖ CF/88

-Ação declaratória de constitucionalidade – ADC

- ❖ EC 03/93

▪ - O STF, em maio de 2023, na ADI 2231, confirmou a constitucionalidade da Lei nº 9.882/99, fixando a seguinte tese: “É constitucional a Lei nº 9.882/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental”. Segundo nossa Corte Suprema:

- A Lei nº 9.882/99 foi editada com estrita observância à ordem constitucional e representa verdadeiro marco na mudança do tipo de fiscalização realizada pelo Supremo Tribunal Federal, com ênfase na tutela dos preceitos fundamentais não amparados pelos outros meios de controle concentrado de constitucionalidade.

▪ A constitucionalidade da EC que instituiu a ADC foi afirmada pelo STF na Questão de Ordem da ADC n.º 01.

-“**ADC-QO: 1-DF, Rel. Min. Moreira Alves:** Ação declaratória de constitucionalidade. Incidente de inconstitucionalidade da emenda constitucional nº 03/93, no tocante a instituição dessa ação. Questão de ordem. Tramitação da ação declaratória de constitucionalidade. Incidente que se julga no sentido da constitucionalidade da emenda constitucional nº 3, de 1993, no tocante a ação declaratória de constitucionalidade.”

▪ A relevante controvérsia judicial em ADC

-“**Art. 14, Lei 9.868/1999:** A petição inicial indicará:

III - a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória.”

-Deve ser comprovado pelo legitimado ativo na petição inicial, por meio da apresentação (em anexos) de decisões judiciais divergentes e contraditórias acerca da constitucionalidade da norma.

-A controvérsia, portanto, deve ter sido instaurada no seio do Poder Judiciário, gerando insegurança jurídica e um estado de incerteza. Não é suficiente que a controvérsia se apresente na doutrina/academia.

-Em razão deste requisito (constante do art. 14, III, da Lei 9.868/99) a ADC não pode ser ajuizada no STF logo após a edição da norma, uma vez que não terá transcorrido tempo suficiente para a instauração da controvérsia judicial relevante

▪ **ADI Interventiva**

-Vale destacar a existência de uma outra ação no controle concentrado, mas que se desenvolve em concreto, que é a ADI Interventiva (Representação Interventiva; regulamentada pela Lei 12.562/11).

-Será ajuizada no STF exclusivamente pelo PGR (art. 36, III)⁸, quando da prática, por um Estado-membro ou pelo DF, de um ato ofensivo à princípio constitucional sensível (art. 34, VII, CF)⁹ – conduta que viola o pacto federativo e propicia a deflagração do processo interventivo (intervenção federal).

-Se a Corte der provimento a ação, emitirá uma ordem para o Presidente da República, determinando a decretação de intervenção federal (art. 84, X)¹⁰.

⁸ Art. 36. A decretação da intervenção dependerá: I

II - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal.

⁹ Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;

b) direitos da pessoa humana;

c) autonomia municipal;

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.

e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

¹⁰ Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

- Lembre-se que a intervenção pode ser provocada ou espontânea
- Espontânea: o próprio PR decide decretar (ouve-se os Conselhos)
- Provocada: no caso da ADI interventiva há requisição (ordem) – não há discricionariedade do PR

Bloco 5

(ii) Legitimidade

(A) Controle difuso

- Qualquer pessoa pode provocar o Poder Judiciário para avaliar (como questão incidental/prejudicial) se uma norma é ou não compatível com a CF/88.
- O MP também pode suscitar a discussão, assim como o Juiz/Tribunal, que poderá arguir a inconstitucionalidade de ofício.



- Por ser apenas uma questão incidental analisada na fundamentação da decisão, a inconstitucionalidade pode ser reconhecida inclusive de ofício, sem provocação das partes.

- ❖ **“AI (AgR) 145.589/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence:** Não se contesta que, no sistema difuso de controle de constitucionalidade, o STJ, a exemplo de todos os demais órgãos jurisdicionais de qualquer instância, tenha o poder de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da lei, mesmo de ofício.”
- ❖ **“AI (AgR) 666.523, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rel. p/ Ac. Min. Marco Aurélio:** Todo e qualquer órgão investido do ofício judicante tem competência para proceder ao controle difuso de constitucionalidade. Por isso, cumpre ao Superior Tribunal de Justiça, ultrapassada a barreira de conhecimento do especial, apreciar a causa e, surgindo articulação de inconstitucionalidade de ato normativo envolvido na espécie, exercer, provocado ou não, o controle difuso de constitucionalidade”

- A jurisprudência do STF, no entanto, tem rechaçado essa possibilidade de declaração judicial de ofício da inconstitucionalidade da lei na hipótese estrita do recurso extraordinário, determinando ser imprescindível, nesta via recursal, o prequestionamento.

❖ **“AI 700144-RJ-AgR, relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowski:** EMENTA: TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EMPRESÁRIOS. AUTÔNOMOS E AVULSOS. LC 84/96. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. RECURSO PROTETATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - A Contribuição social instituída pela Lei Complementar n. 84/96 teve sua constitucionalidade declarada pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 228.321/RS. III - As razões do recurso não infirmam o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF. IV - Recurso protetatório. Aplicação de multa. V - Agravo regimental improvido.”

(B) Controle concentrado

-ROL DO ART. 103, CF/88

-As 4 ações do controle concentrado abstrato (ADI, ADC, ADO e ADPF) serão ajuizadas no STF pelos legitimados enunciados no exaustivo rol do art. 103 da CF/88 (o dispositivo não admite interpretação extensiva).

-Ação direta de inconstitucionalidade. (...) O círculo de sujeitos processuais legitimados a intervir na ação direta de inconstitucionalidade revela-se **extremamente limitado**, pois nela só podem atuar aqueles agentes ou instituições referidos no art. 103 da Constituição, além dos órgãos de que emanaram os atos normativos questionados. A tutela jurisdicional de situações individuais – uma vez suscitada controvérsia de índole constitucional – há de ser obtida na via do controle difuso de constitucionalidade, que, supondo a existência de um caso concreto, revela-se acessível a qualquer pessoa que disponha de legítimo interesse (CPC, art. 3º). [ADI 1.254 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 14-8-1996, P, DJ de 19-9-1997.]

-“Os legitimados para propor arguição de descumprimento de preceito fundamental se encontram definidos, em *numerus clausus*, no art. 103 da Constituição da República, nos termos do disposto no art. 2º, I, da Lei 9.882/1999. **Impossibilidade de ampliação do rol exaustivo inscrito na CF.** Idoneidade da decisão de não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental.”-[ADPF 75 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 3-5-2006, P, DJ de 2-6-2006.]

-“**Art. 103, CF/88:** Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

I - o Presidente da República;

II - a Mesa do Senado Federal;

III - a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VI - o Procurador-Geral da República;

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.”

-A atual redação do art. 103 foi dada pela EC nº 45/2004 (reforma do judiciário).

-Como a CF não menciona expressamente a ADO e a ADPF no *caput* do art. 103, utilizamos como base normativa as leis regulamentadoras: o art. 2º da lei 9.882/99 para ADPF e o art. 12- A da Lei nº 9.868/99 para ADO.

❖ **“Lei 9.882/99, Art. 2º** Podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental:

I - os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade;”

“Legitimidade. Ativa. Inexistência. Arguição por descumprimento de preceito fundamental (ADPF). Prefeito municipal. Autor não legitimado para ação direta de inconstitucionalidade. Ilegitimidade reconhecida. Negativa de seguimento ao pedido. Recurso, ademais, impertinente. Agravo improvido. Aplicação do art. 2º, I, da Lei federal 9.882/1999. Precedentes. **Quem não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade não a tem para arguição de descumprimento de preceito fundamental.**” [ADPF 148 AgR, rel. min. Cezar Peluso, j. 3-12-2008, P, DJE de 6-2-2009.]

❖ **“Lei 9.868/99 Art. 12-A.** Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. (Incluído pela Lei nº 12.063, de 2009).”

-**“Art. 13, Lei nº 9.868/99:** Podem propor a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal: (Vide artigo 103 da Constituição Federal)

I - o Presidente da República;

II - a Mesa da Câmara dos Deputados;

III - a Mesa do Senado Federal;

IV - o Procurador-Geral da República.”

-O art. 13 da Lei nº 9.868/99 é pré-constitucional (perante o art. 103 da CF, cuja redação foi dada pela EC 45, que é de 2004): por isso, sua incompatibilidade com a CF é interpretada como não recepção.

❖ O Brasil não adota a inconstitucionalidade superveniente

❖ Se a lei for anterior a Constituição, ou ela é recepcionada ou não

❖ Aplica-se a teoria da recepção (direito intertemporal)

❖ A inconstitucionalidade é algo congênito da norma (existe em seu nascimento)

-Obs.: Na ADI interventiva, o PGR é o único legitimado à propositura da ação no STF.

-**Art. 36, CF/88:** A decretação da intervenção dependerá:

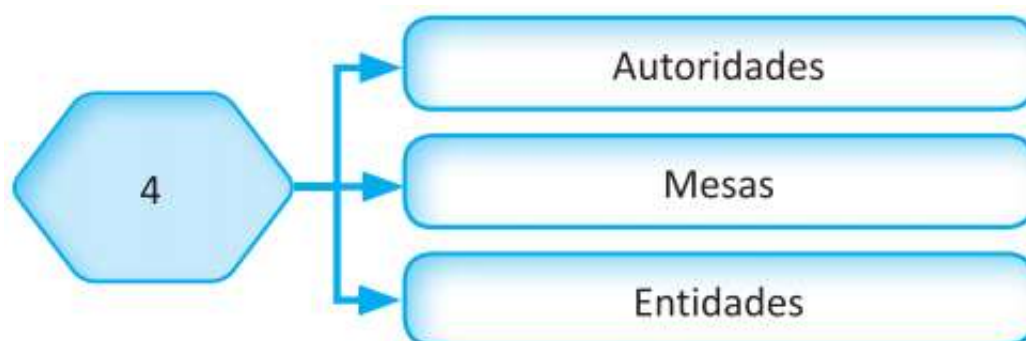
III - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

-Art. 34, VII, CF/88: A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:

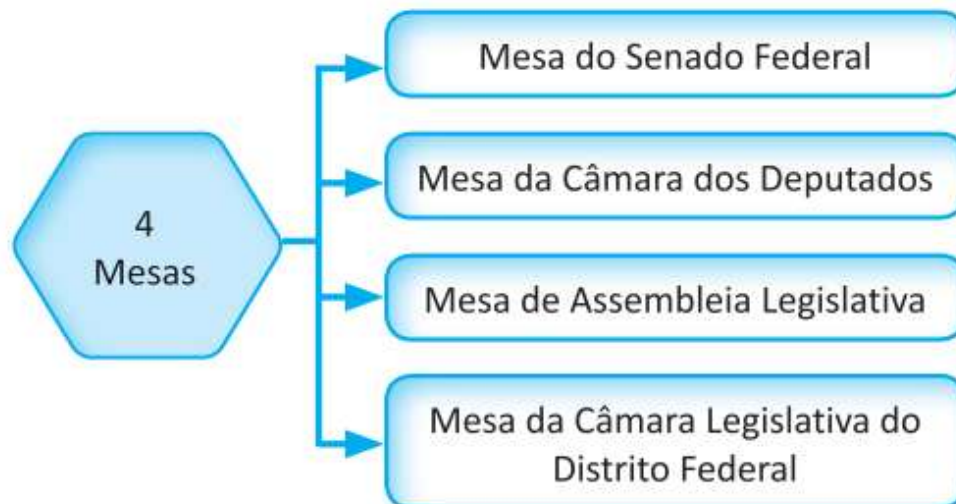
- a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
- b) direitos da pessoa humana;
- c) autonomia municipal;
- d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.
- e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

No art. 103 da CF/88, temos: 4 autoridades, 4 mesas e 4 entidades.



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm





Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm

(a) PERTINÊNCIA TEMÁTICA

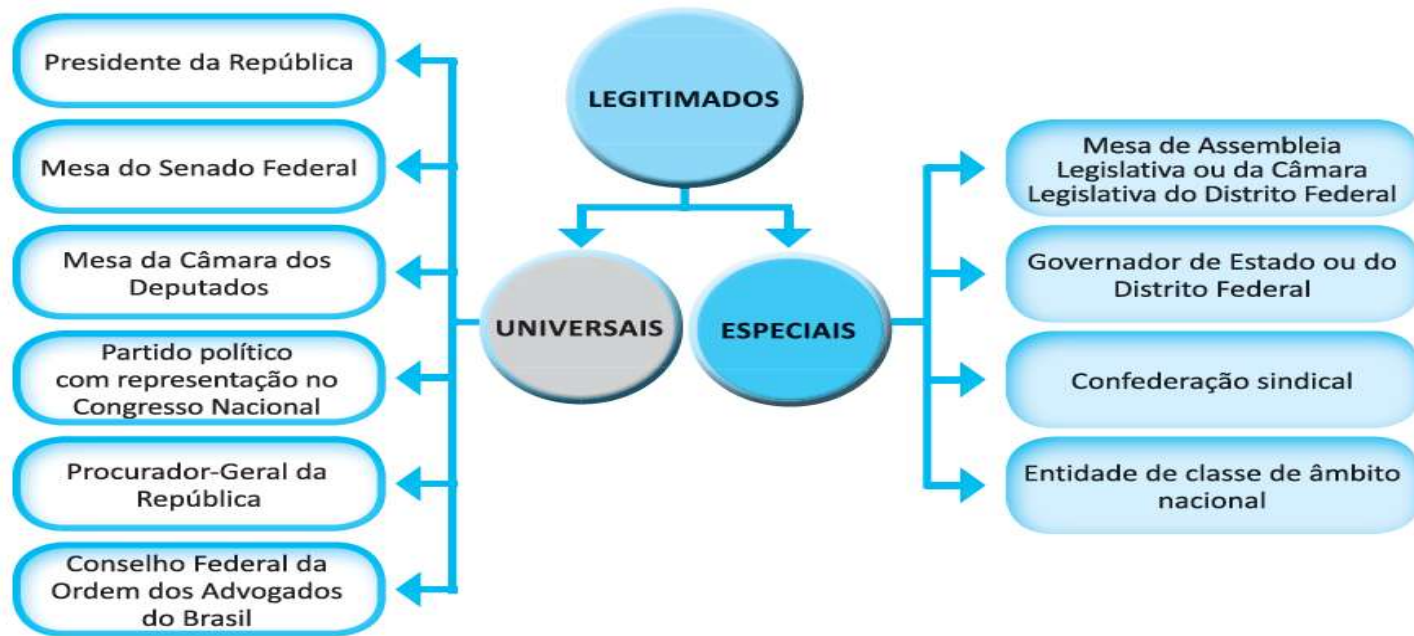
-O STF dividiu, jurisprudencialmente, os legitimados do art. 103, CF em dois grupos:

- (i) universais ou neutros, para os quais o interesse de agir é presumido;
- (ii) especiais ou interessados, que deverão comprovar a pertinência temática que, segundo o Supremo, é um pressuposto qualificador da própria legitimidade ativa “ad causam” para efeito de instauração de processo objetivo na via concentrada. Os especiais estão nos incisos IV, V e IX do art. 103, CF.

❖ **“ADI 1.157-MC, Rel. Min. Celso de Mello:** O requisito da pertinência temática– que se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato

– foi erigido à condição de pressuposto qualificador da própria legitimidade ativa *ad causam* para efeito de instauração do processo objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade.”

❖ **“ADI 1.507-MC-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso:** A legitimidade ativa da confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional, Mesas das Assembleias Legislativas e Governadores, para a ação direta de inconstitucionalidade, vincula-se ao objeto da ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação.”



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm

❖ “Dentro de cada grupo de 4 (autoridades, mesas, entidades) sempre serão divididos em 2 legitimados universais e 2 especiais”

- Governador é legitimado especial e pode impugnar lei editada em outra esfera da Federação, desde que comprove a pertinência temática.

- **ADI 902-MC, relatada pelo Min. Marco Aurélio:** Tratando-se de impugnação de ato normativo de Estado diverso daquele governado pelo requerente, impõe-se a demonstração do requisito "pertinência".

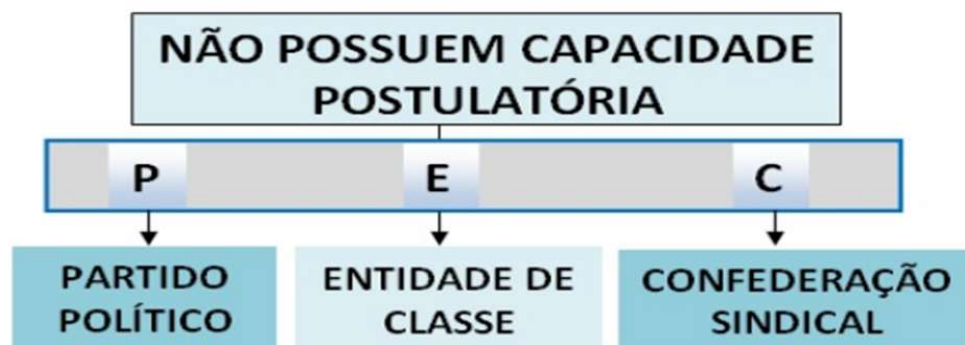
(b) CAPACIDADE POSTULATÓRIA

- O STF entende que os legitimados listados nos incisos VIII e IX do artigo 103, não possuem capacidade postulatória, vale dizer, devem se fazer representar por advogado.

❖ **“ADI (QO) 127-AL, relatada pelo Min. Celso de Mello:** O governador do Estado e as demais autoridades e entidades referidas no art. 103, incisos I a VII, da Constituição Federal, além de ativamente legitimados à instauração do controle concentrado de constitucionalidade das leis e atos normativos, federais e estaduais, mediante ajuizamento da ação direta perante o Supremo Tribunal Federal, possuem capacidade processual

plena e dispõem, *ex vi* da própria norma constitucional, de capacidade postulatória. Podem, em consequência, enquanto ostentarem aquela condição, praticar, no processo de ação direta de inconstitucionalidade, quaisquer atos ordinariamente privativos de advogado.”

❖ **Mnemônico: P E C**



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm

-Notícias STF

Terça-feira, 23 de março de 2021

Pandemia: ministro Marco Aurélio rejeita trâmite de ação de Bolsonaro contra decretos de restrição

O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou trâmite à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6764, em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, pedia liminar para suspender decretos da Bahia, do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul que estabelecem medidas restritivas no combate à pandemia da Covid-19, como o fechamento de atividades não essenciais e o toque de recolher noturno. (...)

(...)

Erro grosseiro: Segundo o ministro, a ação contém “erro grosseiro”, incapaz de ser processualmente sanado, pois foi assinada por Bolsonaro, e não pelo advogado-geral da União (AGU). “O artigo 103, inciso I, da Constituição Federal é pedagógico ao prever a legitimidade do presidente da República para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, sendo impróprio confundi-la com a capacidade postulatória”, disse o ministro. Ele assinalou que, embora o chefe do Executivo personifique a União, a sua representação judicial cabe ao AGU.

- Procuração com poderes específicos para o ajuizamento de ADI e possibilidade de que esse vício seja sanado.

-ADI 6051, Rel. Min. Cármen Lúcia: O advogado que assina a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade precisa de procuração com poderes específicos. A procuração deve mencionar a lei ou ato normativo que será impugnado na ação. Repetindo: não basta que a procuração autorize o ajuizamento de ADI, devendo indicar, de forma específica, o ato contra o qual se insurge. Caso esse requisito não seja cumprido, a ADI não será conhecida. Vale ressaltar, contudo, que essa exigência constitui vício sanável e que é possível a sua regularização antes que seja reconhecida a carência da ação.